

# Gemeinde Seddiner See

## Bebauungsplan „Lärchenweg“



## Begründung gem. § 2a BauGB

August 2013

### Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See  
Kiefernweg 5  
14554 Seddiner See

### Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner  
Alt Moabit 73  
10555 Berlin



**JAHN, MACK & PARTNER**  
architektur und stadtplanung



## INHALTSVERZEICHNIS

|           |                                                                          |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>PLANUNGSGEGENSTAND .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1       | Veranlassung und Erforderlichkeit .....                                  | 5         |
| 1.2       | Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB .....  | 6         |
| 1.3       | Plangebiet .....                                                         | 7         |
| 1.4       | Bestand .....                                                            | 7         |
| 1.4.1     | Bebauungs- und Nutzungsstruktur .....                                    | 7         |
| 1.4.2     | Eigentums- und Pachtverhältnisse .....                                   | 8         |
| 1.4.3     | Erschließung und Verkehr .....                                           | 8         |
| 1.4.4     | Technische Infrastruktur .....                                           | 8         |
| 1.4.5     | Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel .....         | 8         |
| 1.4.6     | Altlasten und Kampfmittel .....                                          | 8         |
| 1.5       | Planerische Ausgangssituation .....                                      | 8         |
| 1.5.1     | Landesentwicklungsplan .....                                             | 8         |
| 1.5.2     | Flächennutzungsplan .....                                                | 9         |
| 1.5.3     | Bebauungspläne .....                                                     | 10        |
| 1.5.4     | Rahmenplan Neuseddin Nord .....                                          | 10        |
| <b>2.</b> | <b>PLANINHALT .....</b>                                                  | <b>12</b> |
| 2.1       | Intention des Plans / generelle Planungsziele .....                      | 12        |
| 2.2       | Wesentlicher Planinhalt .....                                            | 12        |
| 2.3       | Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen .....                       | 12        |
| 2.3.1     | Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan .....                            | 12        |
| 2.3.2     | Ableitung aus den Zielen der Raumordnung .....                           | 13        |
| 2.3.3     | Berücksichtigung der Rahmenplanung Neuseddin Nord .....                  | 13        |
| 2.3.4     | Art und Maß der baulichen Nutzung; überbaubare Grundstücksflächen .....  | 13        |
| 2.3.5     | Verkehrsflächen .....                                                    | 15        |
| 2.3.6     | Wald .....                                                               | 15        |
| 2.3.7     | Grünordnerische Festsetzungen .....                                      | 17        |
| 2.3.8     | Sonstige Festsetzungen .....                                             | 18        |
| 2.3.9     | Begründung der textlichen Festsetzungen .....                            | 19        |
| <b>3.</b> | <b>BELANGE DES UMWELTSCHUTZES .....</b>                                  | <b>23</b> |
| 3.1       | Fachplanerische Ziele .....                                              | 23        |
| 3.1.1     | Landschaftsplan .....                                                    | 23        |
| 3.1.2     | Fachgesetzliche Vorschriften .....                                       | 24        |
| 3.2       | Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustandes .....                 | 25        |
| 3.2.1     | Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft) .....  | 25        |
| 3.2.2     | Biotische Naturhaushaltsfaktoren .....                                   | 26        |
| 3.2.3     | Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung ..... | 26        |
| 3.2.4     | Schutzgut Kultur- und Sachgüter .....                                    | 26        |
| 3.2.5     | Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen .....          | 26        |
| 3.3       | Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter .....  | 27        |
| 3.3.1     | Artenschutz .....                                                        | 27        |
| 3.3.2     | Waldumwandlung .....                                                     | 28        |
| <b>4.</b> | <b>AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS .....</b>                             | <b>31</b> |
| 4.1       | Soziale Auswirkungen .....                                               | 31        |
| 4.2       | Stadtplanerische Auswirkungen .....                                      | 31        |
| 4.3       | Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen .....              | 31        |
| 4.4       | Auswirkungen auf die Grundstückswerte .....                              | 31        |
| 4.5       | Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur .....          | 31        |
| 4.6       | Verkehrliche Auswirkungen .....                                          | 31        |
| 4.7       | Umweltbezogene Auswirkungen .....                                        | 31        |
| 4.8       | Weitere Auswirkungen .....                                               | 32        |

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.</b> | <b>VERFAHREN.....</b>                                                   | <b>32</b> |
| 5.1       | Aufstellungsbeschluss .....                                             | 32        |
| 5.2       | Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung..... | 32        |
| 5.3       | Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB .....                         | 32        |
| <b>6.</b> | <b>RECHTSGRUNDLAGEN.....</b>                                            | <b>41</b> |

## Begründung

zum Bebauungsplan „Lärchenweg“ für das Gelände nördlich der Wohnbebauung des Lärchenwegs („Siedlung Kunersdorfer Straße“) und südlich der Wohnbebauung „Lindenring“ in der Gemeinde Seddiner See, OT Neuseddin.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 25. September 2012 den Aufstellungsbeschluss (Beschluss-Nr.: 37/Sep/2012) für den Bebauungsplan „Lärchenweg“ gefasst. Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt.

Gemäß § 2a BauGB ist dem Bebauungsplan im Aufstellungsverfahren eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen. Ein Umweltbericht ist nicht erforderlich.

### 1. Planungsgegenstand

#### 1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Der 2,2 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine bestehende Waldfläche nach Waldgesetz des Landes Brandenburg und vorhandene öffentliche Straßenverkehrsfläche, die zur Erschließung der südwestlich angrenzenden Wohnbaugrundstücke dient.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lärchenweg“ überplant festgesetzte öffentliche Verkehrsflächen des Bebauungsplans „Siedlung Kunersdorfer Straße“. Die Festsetzungen werden durch die Festsetzungen einer neuen Straßenverkehrsfläche und Wohnbaufläche durch den Bebauungsplan aufgehoben und ersetzt.

Die bauliche Entwicklung des nördlich angrenzenden Wohngebiets „Lindenring“ ist weitestgehend abgeschlossen. Die Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser im Ortsteil Neuseddin ist nach wie vor groß. Die Gemeinde hat ein großes Interesse ihre Wohnbevölkerung und vor allem junge Familien im Gemeindegebiet zu halten. Es stehen nicht in ausreichendem Umfang Wohnbaugrundstücke im Ortsteil Neuseddin zur Verfügung. Aus diesen Gründen plant die Gemeinde die bereits gut erschlossene Fläche am Lärchenweg zu aktivieren und für eine bauliche Entwicklung vorzubereiten. Die aktiven Brunnen im Wirkbereich des Bebauungsplans und der erforderliche Trinkwasserschutz erfordern planungsrechtliche Regelungen. Im Geltungsbereich wird eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme eines anderen Bebauungsplan überplant, dessen Ersatz im Bebauungsplan gesichert werden muss.

Es handelt sich um Gemeindeeigene Grundstücke.

Im städtebaulichen Rahmenplan der Gemeinde Seddiner See für den Ortsteil Neuseddin Nord, der durch die Gemeinde als Grundlage für die weitere städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung als eine informelle Planung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 2004 beschlossen wurde (Beschluss-Nr.: 72/06/2004), sind die Flächen, die mit diesem Bebauungsplan überplant werden sollen, für eine Wohnbebauung vorgesehen. Weiterhin wurde im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur 3./4. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde Seddiner See durch die regionale Planungsgemein-

schaft angeregt, zu prüfen, ob nicht im Ortsteil Neuseddin weitere Wohnbauflächen gesichert werden können. Vor diesem Hintergrund soll nun die Fläche für den Einfamilienhausbau entwickelt werden.

Durch das Wohnen wird eine Umwandlung des Waldes nach Waldgesetz erforderlich. Es sind eine Waldfläche sowie Fußwege im Bebauungsplan zu sichern, da der Waldcharakter und die öffentliche Nutzung des Abstandsgrüns zwischen den Wohngebieten erhalten werden soll. Gestalterische Festsetzungen sollen das Ortsbild sichern.

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen werden.

## **1.2 Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB**

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt.

Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Bebauungspläne der Innenentwicklung sind daher abzugrenzen von Bebauungsplänen, die gezielt Flächen außerhalb der Ortslagen einer Bebauung zuführen. Es werden solche Planungen durch den Bebauungsplan der Innenentwicklung erfasst, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen.

Die geplante Entwicklung am Lärchenweg ist eine Maßnahme der Innenentwicklung und dient der Aktivierung im Innenbereich liegender Wohnbaupotenziale.

Im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB

- von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,
- dem Umweltbericht nach § 2a BauGB,
- den Angaben darüber, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind (im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB),
- einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und
- der Überwachung nach § 4c BauGB abgesehen.

Im beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Das bedeutet, dass durch Bebauungspläne der Innenentwicklung mit einer Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m<sup>2</sup> keine Eingriffe zu erwarten sind und daher die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht anzuwenden ist. Es bleibt bei der uneingeschränkten Beachtung des Naturschutzes in der Abwägung. Es entfällt jedoch die Kompensationspflicht. Der Gemeinde bleibt es aber unbenommen grünordnerische Maßnahmen festzusetzen. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist abzugrenzen von der baurechtlichen Eingriffsregelung und den Regelungen zur Waldumwandlung. Daher müssen die Eingriffe in den Wald nach Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) kompensiert werden. Der besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) unterliegt nicht der Abwägung. Ausgleichsmaßnahmen anderer B-Pläne im Geltungsbereich unterliegen nicht § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 2,2 ha. Die überbaubare Grundstücksfläche wird mittels eines Baufensters durch Baugrenzen festgesetzt. Bezüglich der zulässigen Grundfläche wird die Anwendungsvoraussetzung des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB erfüllt, weil die zulässige überbaubare Grundfläche im Geltungsbereich ca. 1.500 m<sup>2</sup> beträgt. Damit ist die überbaubare Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) deutlich kleiner als 20.000 m<sup>2</sup>.

Nördlich des Geltungsbereichs befinden sich die Geltungsbereiche der Bebauungspläne „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ und „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ in Aufstellung. Ein enger sachlicher, räumlicher und zeitlicher Zusammenhang im Sinne § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Halbsatz 2 BauGB ist für den Bebauungsplanentwurf „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ nicht gegeben. Auf einer überbaubaren Grundfläche von 10.300 m<sup>2</sup> sollen Wohnbaugrundstücke in Entfernung zum Geltungsbereich „Lärchenweg“ von ca. 700 m entwickelt werden.

Beide Bebauungspläne haben eine zulässige überbaubare Grundfläche von 11.623 m<sup>2</sup>. Auch wenn hier ein räumlich-sachlicher Zusammenhang bestünde, liegt die Summe der überbaubaren Grundflächen im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO unter 20.000 m<sup>2</sup>. Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist daher nicht erforderlich.

### **1.3 Plangebiet**

Das Plangebiet ist ca. 2,2 ha groß und beinhaltet die für die Flurstücke 685 tlw., 686, 688 - 695, 697 tlw. und die Straßenflurstücke 50/46 tlw., 433 tlw., 687 und 696 der Flur 2 der Gemarkung Neuseddin im Ortsteil Neuseddin.

Der Geltungsbereich bildet ein Dreieck, begrenzt von der Wohnbebauung „Lindenring“ (Bebauungsplan „Lindenring“, festgesetzt am 20.12.2005) und der Siedlung nordöstlich der Kunersdorfer Straße (Bebauungsplan „Siedlung Kunersdorfer Straße“, festgesetzt am 23.03.1993) sowie einem eingeschränkten Gewerbegebietsbaugrundstück (ehemaliger Hotelstandort; Bebauungsplan 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“, festgesetzt 06.03.2001). Das Plangebiet selbst ist fast vollständig mit einem Kiefernwald bestockt. Weiterhin befinden sich im Geltungsbereich Straßenabschnitte der Erschließungsstraße Lärchenweg. Der Lärchenweg dient der Erschließung des Wohngebiets nordöstlich der Kunersdorfer Straße.

### **1.4 Bestand**

#### **1.4.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur**

Das Plangebiet ist fast vollständig mit Kiefern bestockt. Hierbei handelt es sich um Wald im Sinne des Brandenburger Landeswaldgesetzes (LWaldG). Durch den Wald verlaufen unbefestigte fußläufige Wegeverbindungen, die die Querbeziehungen zwischen den Wohngebieten gewährleisten.

Aufgrund der geringen Flächengröße findet im Plangebiet keine landschaftsgebundene Erholungsnutzung statt.

Der vorhandene Kiefernwald trennt beide Wohngebiete „Lindenring“ und „Siedlung Kunersdorfer Straße“ optisch voneinander ab.

Im Geltungsbereich befinden sich keine baulichen Anlagen.

#### **1.4.2 Eigentums- und Pachtverhältnisse**

Alle Grundstücke im Geltungsbereich befinden sich im Eigentum der Gemeinde Seddiner See. Der Wald wird nicht bewirtschaftet.

#### **1.4.3 Erschließung und Verkehr**

Die örtliche und überörtliche Erschließung des Plangebiets ist über den Lärchenweg gesichert. Der Lärchenweg mündet in die Haupteerschließungsstraße Kunersdorfer Straße, die wiederum an die Bundesstraße 2 und die Autobahn 10 angebunden ist. Über die Kunersdorfer Straße ist auch der Regionalbahnhof erreichbar. Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 300 m und zum Bahnhof Seddin sind es keine 1000 m. Eine Buslinie Potsdam - Beelitz führt durch das Gewerbegebiet zum Bahnhof.

#### **1.4.4 Technische Infrastruktur**

Im Lärchenweg befinden sich alle Versorgungsleitungen, die für die Neuerschließung der Grundstücke ausreichend dimensioniert sind.

#### **1.4.5 Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel**

Das Einkaufszentrum liegt in unmittelbarer Nachbarschaft an der Kunersdorfer Straße und ist fußläufig erreichbar. Sämtliche soziale Einrichtungen sind bequem und schnell fußläufig oder mit dem Rad zu erreichen. Die Gemeindeverwaltung Seddiner See liegt ebenfalls fußläufig erreichbar nördlich des Geltungsbereichs.

#### **1.4.6 Altlasten und Kampfmittel**

Es gibt keine Eintragungen von Altlastenverdachtsflächen und/ oder Altlastenstandorte bzw. Altablagerungen im Altlastenkataster des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Es gibt keine Hinweise auf Kampfmittel. Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, ist es nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 23.11.1998, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 30 vom 14.12.1998, verboten entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Eventuelle Funde gemäß § 2 der genannten Verordnung sind unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.

### **1.5 Planerische Ausgangssituation**

#### **1.5.1 Landesentwicklungsplan**

##### **Ziele der Raumordnung:**

Die Gemeinde Seddiner See ist kein Zentraler Ort und hat keinen Anteil am Gestaltungsraum Siedlung gemäß Festlegungskarte 1 des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B-B). Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist hier gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 i.V.m. Abs. 2 LEP B-B im Rahmen der Innenentwicklung sowie der zusätzlichen Entwicklungsoption möglich.

Bei den zu beplanenden Flächen handelt es sich um Flächen, die nach § 13a BauGB entwicklungsfähig sind. Damit sind diese Flächen nicht auf das zusätzliche Entwicklungspotential anzurechnen.



Der B-Plan entspricht auch Ziel 4.2 LEP B-B, wonach neue Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen sind. Im Geltungsbereich des B-Plans trifft der LEP B-B keine flächenbezogenen Festlegungen.

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 11. November 2012 mitgeteilt, dass die Planung mit den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist.

#### **Grundsätze der Raumordnung:**

Die nachfolgenden Grundsätze der Raumordnung werden berücksichtigt:

- Grundsätze aus § 5 Abs. 1 - 3 Landesentwicklungsprogramm (LEPro) (Vorrang der Innenentwicklung; Anstreben verkehrssparender Siedlungsstrukturen) ;
- Grundsatz 4.1 LEP B-B (vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur,
- ausgewogene Entwicklung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung);
- Grundsätze aus § 6 Abs. 1 und 3 LEPro 2007 (Sicherung und Entwicklung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken;
- Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung)

#### **Sonstige Erfordernisse der Raumordnung (in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung)**

Die Regionalversammlung der Region Havelland-Fläming hat am 26.04.2012 den Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 2020 beschlossen. Mit der Einleitung des Beteiligungsverfahrens zum Planentwurf am 11.06.2012 liegen in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung vor. Zur Steuerung der Siedlungsentwicklung übernimmt der Regionalplanentwurf das Ziel 4.5 des LEP B-B.

Nach der Festlegungskarte des Regionalplanentwurfs soll das Plangebiet künftig zu einem solchen Vorzugsraum Siedlungsentwicklung gehören.

Der Bebauungsplan ist an die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung angepasst, dass bestätigt die Regionale Planungsgemeinschaft in ihrem Schreiben vom 14.11.2012.

### **1.5.2 Flächennutzungsplan**

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt für das Plangebiet eine Waldfläche dar. Die Darstellung wird teilweise in Wohnbaufläche geändert. Der überwiegende Teil bleibt als Wald dargestellt.

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Bei der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB handelt sich nicht um kein formelles Änderungsverfahren.

Parallel zu diesem Bebauungsplanverfahren erfolgt eine Flächennutzungs-

planänderung der Gemeinde Seddiner See. Die redaktionelle Berichtigung des Flächennutzungsplans für diesen Bereich fließt in die FNP-Änderung ein.

Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird durch die kleinteilige Änderung einer Waldfläche zu einer Wohnbaufläche nicht beeinträchtigt. Die geplanten Festsetzungen berücksichtigen die gemeindlichen Entwicklungen und nehmen Bezug auf die gewachsene Siedlungsstruktur.

### 1.5.3 **Bebauungspläne**

#### *Bebauungsplan „Lindenring“*

Der Bebauungsplanentwurf grenzt nördlich an den Bebauungsplan „Lärchenweg“ an. Der B-Plan „Lindenring“ sichert ein allgemeines Wohngebiet. Unter anderem ist eine Nutzungseinschränkung für Heizölanlagen im 50-m-Radius um den aktiven Brunnen festgesetzt. Als Maß der Nutzung ist eine GRZ von 0,2 und GFZ von 0,4 festgesetzt. Auf den Baugrundstücken können bauliche Anlagen in offener Bauweise errichtet werden und dürfen nicht mehr als zwei Vollgeschosse haben. Dachformen oder -neigungen sind nicht eingeschränkt. Der Bebauungsplan wurde am 20.12.2005 festgesetzt. Das Wohngebiet ist fast vollständig entwickelt.

#### *Bebauungsplan „Siedlung Kunersdorfer Straße“*

Der Bebauungsplanentwurf grenzt südlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lärchenweg“ und wurde am 23.03.1993 festgesetzt. Der Bebauungsplan setzt Mischgebietsfläche und Erschließungsfläche fest. Die Mischgebietsnutzung steht nicht der allgemeinen Wohngebietsnutzung entgegen. Gewerbebetriebe sind nur zulässig, wenn sie das Wohnen nicht wesentlich stören. Als Maß der Nutzung ist eine GRZ von 0,4 und GFZ von 0,6 festgesetzt. Die Baugrundstücke müssen in offener Bauweise bebaut werden und dürfen nicht mehr als ein Vollgeschoss haben (nach damaliger Bauordnung waren Dachgeschosse unter 2/3 nutzbarer Fläche nicht als Vollgeschosse zu werten). Die Dächer sind als Steildächer auszubilden. Es werden festgesetzte Flächen durch den Bebauungsplan „Lärchenweg“ überplant. Das betrifft die festgesetzte Straßenverkehrsfläche. Die planungsrechtlich gesicherte Fläche für die bilanzierte Ausgleichsmaßnahme liegt außerhalb des Geltungsbereiches. Die Ausgleichsfläche wird durch den Bebauungsplans „Lärchenweg“ überplant. Als Ausgleich ist bestimmt, dass entlang der Erschließungsstraße ein Waldinnenstreifen (mindestens 5 m breit) mit Laubbäumen und Sträuchern zu bepflanzen ist.

#### *Bebauungsplan 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“*

Der Bebauungsplanentwurf grenzt östlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lärchenweg“ an. Der Bebauungsplan war Anfang der 90er Jahre zur planungsrechtlichen Sicherung von Gewerbeflächen erforderlich. Zur Sicherung der Schutzbedürfnisse des angrenzenden Wohnens und damaligen Befürchtungen vor der Ansiedlung intensiver Logistikunternehmen wurden die Gewerbeflächen eingeschränkt festgesetzt. Diesbezüglich dürfen sich Unternehmen nur ansiedeln, die das Wohnen nicht wesentliche stören. Die letzte Änderung des Bebauungsplans wurde am 06.03.2001 beschlossen. Der Bebauungsplan 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ hat seit 1995 Rechtskraft.

### 1.5.4 **Rahmenplan Neuseddin Nord**

In den letzten Jahren konnte im Bereich des Einfamilienhausbaus als größeres Vorhaben lediglich die Wohnbebauung „Lindenring“ im Ortsteil Neuseddin entwickelt werden. Es besteht eine anhaltende Nachfrage nach Wohnbauflächen und der Erweiterung der Wohnbebauung am Lindenring. Die anhaltende Nachfrage

nach Einfamilienhausgrundstücken kann vor allem darauf zurück geführt werden, dass in Neuseddin ein großer Bestand an Geschosswohnungen existiert (Großwohnsiedlung „Hans-Beimler“), aus dem sich Familien in das Einfamilienhaussegment verändern wollen, aber an ihrem Wohnstandort verbleiben wollen.

Der Ortsteil Neudessin zeichnet sich vor allem durch seine gute Versorgung mit sozialer Infrastruktur und dem Einzelhandel aus. Im Ortskern Neuseddin befinden sich die Gesamtschule Neuseddin und die Kindertagesstätte „Waldsternchen“ sowie der Sportplatz und ein Bolzplatz in fußläufiger Entfernung. In der Nachbarschaft zum Plangebiet liegen die Jugendfreizeiteinrichtung und die Gemeindeverwaltung. Das Einkaufszentrum liegt an der Kunersdorfer Straße in fußläufiger Entfernung des Plangebiets. Sämtliche Einrichtungen sind bequem und schnell fußläufig oder mit dem Rad zu erreichen.

Zur Steuerung der Entwicklungen im Ortsteil Neuseddin, hat die Gemeinde einen Rahmenplan „Neuseddin Nord“ 2004 mit folgenden kommunalen Planungszielen beschlossen, die auch den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lärchenweg“ betreffen:

- Schaffung von Wohnbauflächenangeboten,
- Aktive Gestaltung eines Bevölkerungszuwachses,
- Vernetzung des Ortes; und Anbindung zentraler Funktionen Schule/Kita/Versorgung,
- Entwicklung eines zusammenhängenden Ortsgefüges

Der Bebauungsplan setzt die kommunalen Planungsziele des Rahmenplans planungsrechtlich um und sichert die konfliktfreie bauliche Umsetzung der Entwicklungsabsichten der Gemeinde.



*Rahmenplanung Neuseddin Nord, April 2004*

## 2. Planinhalt

### 2.1 Intention des Plans / generelle Planungsziele

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete und nachfragegerechte städtebauliche Entwicklung geschaffen werden. Es soll ein Angebot für den Eigenheimbau gesichert werden.

Generelle Planungsziele sind,

- die Stärkung der Innenentwicklung durch Erschließung von Wohnbaupotenzialen,
- die Entwicklung von nachfragegerechtem Wohnungsbau sowie deren Erschließung,
- Erhalt des Waldcharakters und des Abstandsgrüns
- die räumliche Gliederung des zukünftigen Baugebiets und
- die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Vernetzung der Orte durch Sicherung öffentlicher Wege.

### 2.2 Wesentlicher Planinhalt

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Straßenverkehrsflächen, Verkehrsflächen mit einer Zweckbestimmung, öffentliche Grünfläche mit einer Zweckbestimmung, Pflanzbindungen sowie Flächen zum Schutz der Bodenfunktionen im Sinne des Trinkwasserschutzes getroffen.

| <b>Fläche</b>                                         | <b>in m²</b>  | <b>in %</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Allgemeines Wohngebiet                                | 5.725         | 26          |
| davon mit Pflanzbindung                               | 580           |             |
| Öffentliche Straßenverkehrsfläche                     | 1.431         | 6,4         |
| Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung<br>"Fußweg" | 346           | 1,6         |
| Wald                                                  | 14.580        | 66          |
| <b>Gesamt</b>                                         | <b>22.082</b> | <b>100</b>  |

Tab. 1: Flächenbilanz

### 2.3 Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen

#### 2.3.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See stellt den Geltungsbereich als Wald dar. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst.

Durch die geplante kleinteilige Entwicklung von ca. 6.000 m<sup>2</sup> Wohnbauflächen wird die städtebauliche Entwicklung nicht negativ beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung ist auch deswegen nicht zu erwarten, weil die Planung aus der informellen Rahmenplanung für den Ortsteil Neuseddin entwickelt ist.

### **2.3.2 Ableitung aus den Zielen der Raumordnung**

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 03. September 2012 bestätigt, dass die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

Die Gemeinde Seddiner See ist kein Zentraler Ort und hat keinen Anteil am Gestaltungsraum Siedlung gemäß Festlegungskarte 1 des LEP B-B. Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 i.V.m. Abs. 2 LEP B-B im Rahmen der Innenentwicklung sowie der zusätzlichen Entwicklungsoption, die bereits ausgeschöpft sind, möglich. Mit der Inanspruchnahme der Wohnbaupotenziale im Innenbereich soll die Stärkung des Ortszentrums durch Nachverdichtung, Konzentration der baulichen Entwicklung auf die bebauten Bereiche, Sicherung der Bestandsnutzungen und Schutz des Außenbereichs vor einer weiteren Zersiedlung gesichert werden.

Im Rahmen der laufenden 3./4. FNP-Änderung wurden die Wohnbau-/Nachverdichtungspotenziale im gesamten Gemeindegebiet ermittelt. Demnach können 163 Wohneinheiten (WE) ausgeschöpft werden. Im Ortsteil Neuseddin könnten mittel- bis langfristig am Kiefernweg 26 WE und am Lärchenweg maximal 11 WE gemäß Rahmenplanung realisiert werden. Die ermittelten Wohnbauflächenpotenziale befinden sich, bis auf die Flächen des Mühlenbergs II, vollständig auf Flächen die der Innenentwicklung zuzurechnen sind. Da die landesplanerisch zugestandene Entwicklungsoption im Ortsteil Seddin auszuschöpfen ist und nur Nachverdichtungspotenziale in Neuseddin genutzt werden können, um die bestehende Wohnbaunachfrage zu decken, besteht derzeit keine zumutbare Alternative hinsichtlich des Standortes am Lärchenweg und am Kiefernweg für die Gemeinde.

### **2.3.3 Berücksichtigung der Rahmenplanung Neuseddin Nord**

Der Bebauungsplan entspricht den Festlegungen der Rahmenplanung Neuseddin Nord, die für diesen Bereich eine Wohnbauentwicklung vorsieht.

### **2.3.4 Art und Maß der baulichen Nutzung; überbaubare Grundstücksflächen**

#### *Allgemeines Wohngebiet*

Im überwiegenden Teil des Plangebiets wird ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt, in dem Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch nicht ausnahmsweise zulässig sind. Gartenbaubetriebe und Tankstellen verursachen in typischer Art und Weise Emissionen, die mit dem Planungsziel eines beruhigten Wohngebiets nicht vereinbar sind. Der Schutz und die Qualität der geplanten Wohnbebauung, als auch der bestehenden Wohnnutzung, erfordern den Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in einem allgemeinen Wohngebiet.

Als Maß der baulichen Nutzung werden zwei Vollgeschosse, eine GRZ von 0,25 und eine GFZ von 0,5 sowie eine offene Bauweise festgesetzt. Damit soll eine attraktive, aufgelockerte Einfamilienhausbebauung ermöglicht werden. Die Fest-

setzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse ist ausreichend, da sich anders als bei gewerblich genutzten Gebäuden im Einfamilienhausbau die Geschosshöhen nicht wesentlich voneinander unterscheiden.

Die Festsetzungen entsprechen den Planungsprämissen der Gemeinde Seddiner See für die Entwicklung von Einfamilienhausgebieten.

Die Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Siedlung Kunersdorfer Straße“ wird geprägt durch die ortsbildtypischen Sattel- und Walmdächer. Der Ausschluss von Flachdächern soll einen Beitrag dazu leisten, den vorhandenen städtebaulichen Charakter des Ortsteils Neuseddin zu erhalten und weiter zu entwickeln. Zur Wahrung des typischen Orts- und Landschaftsbildes sind Flachdächer, d.h. Dächer mit einer Neigung von weniger als 15 Grad nicht zulässig.

Die Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung eines Baufensters definiert, innerhalb dessen bauliche Anlagen errichtet werden können. Die Baufenster sind 32 m tief. Diese Festsetzung eines Baufensters ermöglicht die straßenbegleitende Bebauung und erhöht die Flexibilität bei der Stellung der baulichen Anlagen. Zugunsten einer Nutzung südausgerichteter Gärten auf den Grundstücken wird die Festsetzung eines engeren, straßenbegleitenden Baufensters nicht gewählt. Städtebaulich wird dies keine negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild haben.

Angelehnt an die vorhandene Bebauung ist eine 5 m tiefe Vorgartenzone vorgesehen. Im rückwärtigen Grundstücksbereich wird durch die Baufensterfestsetzung ein ausreichender Abstand zum vorhandenen Kiefernwald gesichert. Die festgesetzten Baufenster i.V.m. der Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße von 700 m<sup>2</sup> ermöglicht im Geltungsbereich eine Bebauung mit theoretisch bis zu 8 Wohneinheiten. Der Parzellierungsvorschlag der Gemeinde sieht zurzeit 7 Grundstücke mit jeweils ca. 800 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche vor.

Mit der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes wird eine planungsrechtlich gesicherte Ausgleichsmaßnahme des Bebauungsplans „Lärchenweg“ entlang der Erschließungsstraße (5 m breit mit Laubbäumen und Sträuchern zu bepflanzen) überplant. Von dem Bebauungsplan der Innennetzentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Nr.1 BauGB ist kein Ersatz erforderlich, jedoch ist damit nicht eine Ausgleichsmaßnahme eines anderen Bebauungsplans aufgehoben. Als Ersatz der ursprünglichen Ausgleichsmaßnahme werden im Geltungsbereich Pflanzgebot festgesetzt (siehe Kapitel Grünordnerische Festsetzungen).

#### *Immissionsschutz*

Östlich des Plangebiets grenzen eingeschränkte Gewerbeflächen an. Hierbei handelt es sich um Gewerbeflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“, festgesetzt am 06.03.2001. Bei der Planung von Wohnen sind die Anforderungen des Immissionsschutzes zu berücksichtigen. Die zulässigen Nutzungen im Gewerbegebiet befinden sich zur nächstgelegenen zulässigen Wohnnutzung in diesem Geltungsbereich in einem Abstand von ca. 50 m. Dazwischen befindet sich ein Waldstück, das als solches auch im Bebauungsplan gesichert wird. Das nächstgelegene Einfamilienhaus am Lärchenweg liegt etwas mehr als 50 m von der eingeschränkten Gewerbefläche entfernt. Beide Nutzungen sind planungsrechtlich zulässig.

Die Gewerbefläche wurde beräumt; eine Widernutzung ist aktuell nicht erkennbar. Die eingeschränkte Gewerbegebietsnutzung bedeutet, dass nur Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude errichtet werden dürfen. Gemäß den Festset-

zungen des Bebauungsplan 1a „Gewerbestraße Neuseddin – westlicher Teil“ sind in den östlich angrenzenden Gewerbeflächen nur Betriebe zulässig, die das Mischgebiet südlich angrenzend an diesen Bebauungsplan nicht wesentlich stören. Weiterhin sind Lagerhäuser, Lagerplätze und Tankstellen nicht zulässig. Straßenbegleitend zur Pappelallee sind nur Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude zulässig.

Eingeschränktes Gewerbe wird mit einem Beurteilungspegel von 50 dB/m<sup>2</sup> (Tags) und 35 dB/m<sup>2</sup> (Nachts) eingestuft.<sup>1</sup> Die Richtwerte für das Wohnen liegen bei einzuhaltenden Richtwerten von maximal 55 dB/m<sup>2</sup> (Tags) und 40 dB/m<sup>2</sup> (Nachts). Aufgrund der Entfernung zur nächstgelegenen zulässigen gewerblichen Nutzung und der eingeschränkten Nutzungen sind Beeinträchtigungen, die das geplante Wohnen wesentlich stören würden, nicht zu erwarten. Insofern ist von der Verträglichkeit der festgesetzten eingeschränkten Gewerbenutzung mit der geplanten Wohnnutzung im Geltungsbereich auszugehen.

Der Plangeber geht von einer Verträglichkeit der Nutzungen ohne Einschränkungen aus.

### **2.3.5 Verkehrsflächen**

Das Plangebiet ist über die bestehende Straße Lärchenweg erschlossen. Der Lärchenweg wird als Straßenverkehrsfläche mit einer Breite von 7,5 m festgesetzt und ist damit für die geplanten Nutzungen ausreichend dimensioniert. Diese Festsetzung stellt eine Überplanung einer Fläche als Straßenverkehrsfläche im rechtskräftigen Bebauungsplan „Siedlung Kunersdorfer Straße“ dar.

Die Straßenverkehrsfläche wird zur Erschließung der nördlichen Grundstücke vom bestehenden Teilstück aus erweitert und mündet in die festgesetzten öffentlichen Fußwege. Die öffentlichen Fußwege werden festgesetzt um die fußläufigen Verbindungen für die Öffentlichkeit zu sichern. Die fußläufigen Querbeziehungen im Waldstück werden durch den Bebauungsplan nicht verhindert. Damit soll dem Entwicklungsziel der Vernetzung der Wohngebiete untereinander und dem Ortszentrum, dem Gewerbegebiet sowie dem Verwaltungsstandort der Gemeinde gerecht werden.

Insgesamt sind die mit der Planung in Verbindung stehende zusätzliche Verkehre aufgrund der sehr geringen Anzahl an geplanten Wohnbaugrundstücken und der geringen Anzahl von möglichen Stellplätzen als unerheblich einzuschätzen. Es ergeben sich durch die Planung keine verkehrlichen Konflikte mit den bestehenden Nutzungen.

### **2.3.6 Wald**

Im Plangebiet wird eine ca. 1,4 ha große Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b als Wald festgesetzt. Hierbei handelt es sich um die Flächen, die nicht als allgemeines Wohngebiet entwickelt werden sollen.

Das Plangebiet ist insgesamt geprägt durch einen waldartigen Kiefernbestand. Hierbei handelt es sich um Wald im Sinne des Brandenburger Waldgesetzes. Ein Teil des Waldes wird zu Bauland (allgemeines Wohngebiet) umgewandelt wer-

<sup>1</sup> Im Rahmen des B-Plans „Lindenring“ wurde ein schalltechnisches Gutachten zur Lärmprognose 2004 erstellt. Die besagte eingeschränkte Gewerbefläche wurde mit einem Beurteilungspegel von 50 dB(A) Tags und 35 dB (A) Nachts damals eingeschätzt.

den. Der darüber hinaus gehende vorhandene Baumbestand soll in seiner bestehenden Form erhalten werden.

Zu der erforderlichen Waldkompensation haben umfängliche Abstimmungen und eine Vorortbegehung stattgefunden. Die Abstimmungen erfolgten teilweise auch im Rahmen der 3./4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See.

Bei einer gemeinsamen Begehung am 07.06.2012 im Rahmen der 3./4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde zu den potenziellen Waldflächen wurde dem Landesbetrieb Forst die geplante Entwicklung im Bereich Lärchenweg vorgestellt. Der geplanten Wohnentwicklung und damit der Inanspruchnahme von Wald hat die Behörde dem Grunde nach zugestimmt. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der verbleibenden Größe des Waldgebietes die Waldfunktionen nur eingeschränkt aufrecht zu erhalten wären und es geprüft werden sollte, ob die Flächen nicht besser als Grünfläche darzustellen wären.

Aus gemeindlicher Sicht konnte diesem Vorschlag gefolgt werden, weil sowohl mit einer Festsetzung als Wald als auch einer Festsetzung als Grünfläche dem planerischen Ziel, nämlich den Erhalt der verbleibenden Waldflächen, entsprochen werden konnte.

Dementsprechend wurde im Bebauungsplanentwurf für die Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB die verbleibenden Flächen als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Siedlungswald“ festgesetzt.

Im Rahmen der Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur 3./4. Änderung des FNP hat der Landesbetrieb Forst zu der Fläche dieses Bebauungsplans mitgeteilt, dass es sich „um eine gepflegte Fläche handelt, die mit Kiefern mittleren Alters bestockt ist, deren Inanspruchnahme – auch vor dem Hintergrund des umfangreichen Entwicklungspotenzials für Wohnbauflächen im Bereich der Gemeinde - abgelehnt wird.“

Die Gemeinde hat daraufhin dem Landesbetrieb Forst mitgeteilt, dass an der Wohnentwicklung an dieser Stelle festgehalten werden soll. Im Ergebnis wurde daraufhin ein Antrag auf Waldkompensation gestellt.

Mit Schreiben vom 17.01.2013 hat der Landesbetrieb Forst die vorgreifende Darstellung des Ausgleichs- und Ersatzumfanges gem. VV § 8 LWaldG zur weiteren Planung der Einzelmaßnahmen im qualifizierten Bebauungsplan „Lärchenweg“ in der Gemeinde Seddiner See, OT Neuseddin mitgeteilt.

Mitgeteilt wurde, dass für die geplante Umwandlung der Waldfläche in Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Siedlungswald“ eine Erstaufforstung in Höhe von 14.580 m<sup>2</sup> und ein Voranbau in Höhe 10.935 m<sup>2</sup> für die Grünfläche zu erfolgen hat sowie für die Flächen des geplanten allgemeinen Wohngebietes 5.743 m<sup>2</sup> Erstaufforstung und ein Voranbau in gleichem Umfang. Die gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen sehen hier die Entwicklung von bis zu sieben Baugrundstücken und den Erhalt des Kiefernwaldes vor.

Der Landesbetrieb Forst hat im Rahmen der Abstimmungen auf die Problematik der Bewirtschaftbarkeit kleiner innerörtlicher Waldflächen hingewiesen, dass im Gegensatz zu Wäldern der „freien Natur“, die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers und daraus folgend deren finanzielle Zumutbarkeit bezüglich des einschränkenden Eingriffs ins Eigentum des jeweiligen Waldbesitzers ausgesprochen hoch ist. Für diese kleinen Waldflächen ist dem Grunde nach nahezu jeder Baum aus Sicht der Verkehrssicherung ein Randbaum. Dies bedeutet, jeder



Baum kann aus dem Wald heraus auf die angrenzenden Wohngrundstücke oder Verkehrsflächen fallen. Dies ist in dem hier gelagerten Fall nicht relevant, weil die Gemeinde selbst Eigentümerin ist und sich über die Aufwendungen bzgl. der Verkehrssicherungspflicht im Klaren ist. Auch ändert sich aus gemeindlicher Sicht aufgrund der Planung nichts an der Tatsache, dass es sich hier schon immer um eine kleine innerörtliche Waldfläche gehandelt hat, mit den genannten Schwierigkeiten und Aufwendungen der Verkehrssicherungspflicht für die Gemeinde. Die Gemeinde war bisher und wird auch zukünftig für die Verkehrssicherungspflicht für diese Waldflächen verantwortlich sein, weil sie selbst Eigentümerin ist und die verbleibenden Waldflächen erhalten werden sollen.

Vor dem Hintergrund des erforderlichen Kompensationserfordernisses für die Waldbereiche, die erhalten werden sollen, wurde die Planung zur öffentlichen Auslegung dahingehend geändert, dass die Bereiche als Wald gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b festgesetzt werden und nicht mehr als Grünfläche. Eine Kompensation ist somit für diese Flächen nicht erforderlich. Maßgeblich für die Entscheidung war, dass die Flächen auch tatsächlich weiter als Wald im Sinne des Waldgesetzes zu werten sind und nicht in Anspruch genommen werden. Nach § 2 Abs. 1 Landeswaldgesetz ist Wald im Sinne dieses Gesetzes jede mit Forstpflanzen (Waldbäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche. Dies ist bei der 14.580 m<sup>2</sup> großen Fläche unzweifelhaft der Fall. Die Erste Änderung des Erlasses des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz zur Anwendung des § 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 1. Juni 2006 stellt hierzu klar: „Flächen, die unter die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 und 2 LWaldG fallen, sind bei einer Größe ab 0,2 Hektar generell als Wald anzusehen.“

### **2.3.7 Grünordnerische Festsetzungen**

Grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan sind Pflanzbindungen gemäß der textlichen Festsetzungen Nr. 10 und 11. Die Begründung der textlichen Festsetzungen folgt untenstehend.

Die Pflanzgebote (siehe TF Nr. 10 und Nr. 11) dienen auch als Ersatz für die überplante Ausgleichsmaßnahme im Bebauungsplan „Siedlung Kunersdorfer Straße“. Die ursprüngliche Ausgleichsfläche hatte auf der Länge von 90 m Erschließungsstraße eine Gesamtgröße von ca. 450 m<sup>2</sup> auf der Sträucher und Laubbäume angepflanzt werden sollten, ohne Angaben zu Pflanzqualitäten. Auf der festgesetzten neuen Fläche von insgesamt 580 m<sup>2</sup> sind zweireihige Hecken anzupflanzen. Zudem müssen auf den Grundstücksflächen je angefangene 500 m<sup>2</sup> ein Baum gepflanzt werden. Somit werden 14 Bäume zu pflanzen sein. Damit ist die überplante Ausgleichsmaßnahme des Bebauungsplans „Siedlung Kunersdorfer Straße“ ausreichend ersetzt. Die Pflanzgebote dienen auch der Eingrünung der neuen Wohnbaugrundstücke und dem naturnahen Übergang zur Waldfläche.

Die Pflanzliste beinhaltet eine Zusammenstellung von standortgemäßen Arten. Sie hat empfehlenden Charakter und soll die Anpflanzung von ökologisch wertvollen Strukturen unterstützen. Es können auch andere Arten gepflanzt werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese standortgerecht und einheimisch sind.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro Aves et al., Berlin eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Artenschutzbeitrag 2012) erarbeitet. Be-

eintrüchtigungen von Tierarten nach § 19 und § 44 BNatSchG konnten nicht ermittelt werden. Es gibt im Plangebiet keine natur- bzw. artenschutzrechtlichen Belange, die den Darstellungen des Bebauungsplans entgegenstehen oder nicht überwunden werden können.

Auf den geltenden Brutzeitschutz bei der Baufeldfreimachung zwischen 01. Oktober und 28. Februar wird hingewiesen. Sollten bauvorbereitende Maßnahmen und grundlegende, flächeneingreifende Bauaktivitäten innerhalb dieser Zeit beginnen bzw. sich bis in die Brutzeit hinziehen, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen, um bei spontanen Ansiedlungen von Brutvogelarten rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten ergreifen zu können. Im Baugenehmigungsverfahren werden die Belange des Artenschutzes gesondert geprüft.

### 2.3.8 Sonstige Festsetzungen

#### *Wegedecke*

Die Verwendung von wasser- und luftdurchlässigen Belägen unterstützt das Ziel, einen möglichst hohen Anteil des Niederschlages vor Ort zu versickern und damit dem Grundwasser zuzuführen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierungen sind unzulässig. Da sich die Zufahrten der Baugrundstücke im potenziellen Trinkwasserschutzgebiet befinden und die Gemeinde vorsorglich zum Trinkwasserschutz handeln möchte, wird die Verwendung von wassergefährdenden, auslaug- und auswaschbaren Materialien ebenfalls ausgeschlossen. Das sind beispielsweise Schlacke, Teer, Bauschutt, Imprägniermittel.

#### *Trinkwasserschutz*

Bei der Entwicklung des Bebauungsgebietes Lärchenweg ist die Nähe zu den Wasserfassungen des Wasserwerks Neuseddin zu berücksichtigen. Für die Versorgung des Wasserwerkes Neuseddin sind die Brunnen 1 und 3 außerhalb des Wasserwerkgeländes sowie der Brunnen 2A auf dem Betriebsgelände des Wasserwerkes aktiv. Zum Schutz der aktiven Brunnen im Umfeld des Geltungsbereiches sind Nutzungseinschränkungen im Bebauungsplan erforderlich und es werden Hinweise zum Bodenschutz im Bebauungsplan gegeben. Für Handlungen, die auf die Beschaffenheit oder Menge des Grundwassers Einfluss nehmen können, wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft, ob diese versagt oder unter Inhalts- und Nebenbestimmungen erteilt werden können. Im Bebauungsplan soll Vorsorge geleistet werden.

Für das Wasserwerk Neuseddin existieren keine Trinkwasserschutzzonen. Das Grundwasser ist aber vor schädlichen Beeinträchtigungen zu schützen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand würde der 50-m-Radius um die Brunnen mindestens der Trinkwasserschutzzone II entsprechen. Alle Bereiche des Bebauungsplanes außerhalb des 50-m-Radius wären mit großer Wahrscheinlichkeit Teil der Trinkwasserschutzzone III (laut Stellungnahme Untere Wasserbehörde vom 29.11.2013). Der Ausschluss der Verwendung von Heizöl und Erdwärme, innerhalb der 50-m-Schutzzone, wird als vorsorgende Maßnahme dem Trinkwasserschutz von der Gemeinde festgesetzt. Zur eindeutigen räumlichen Abgrenzung, sind abgeleitet von den 50-m-Schutzradien, im allgemeinen Wohngebiet die Flächen A und B im Bebauungsplan festgesetzt innerhalb derer die Nutzungseinschränkungen für die Erdwärme gilt. Auf allen Baugrundstücken des allgemeinen Wohngebietes ist die Verwendung von Heizölanlagen nicht zulässig.

Schädliche Bodenveränderungen und damit mögliche Schadstoffverlagerungen

in das Grundwasser sind zu vermeiden. Auf die Anwendung potenziell boden- und grundwassergefährdender Stoffe sollte aus Gründen des Trinkwasserschutzes in der 50-m-Schutzzone verzichtet werden. Zu den potenziell gefährdenden Stoffen zählen insbesondere Herbizide, Insektizide und Streusalze.

### **2.3.9 Begründung der textlichen Festsetzungen**

- 1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Läden und Schank- und Speisewirtschaften nicht zulässig. (Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 i.V.m. § 4 BauNVO)*

Bei der Entwicklung des geplanten Wohngebiets „Lärchenweg“ soll ein ruhiger Wohncharakter des Gebiets im Vordergrund stehen. Läden, Schank und Speisewirtschaften sollen aufgrund der geringen Größe des Plangebiets unzulässig sein, um der geplanten Nutzung als Wohnbauflächen genügend Raum zu lassen. Die Wohnnutzung soll hier im Vordergrund stehen.

- 2. Im allgemeinen Wohngebiet sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO nach Nr. 4 und Nr. 5 genannten Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig. (Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 6 Nr. 1 i.V.m. § 4 BauNVO)*

Bei der Entwicklung des geplanten Wohngebiets „Lärchenweg“ soll ein ruhiger Wohncharakter im Vordergrund stehen. Zudem ist das Wohnen im Bestand zu schützen. Gartenbaubetriebe und Tankstellen verursachen in typischer Art und Weise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit den damit verbundenen Emissionen, die dem planerischen Ziel eines beruhigten und ortsbildtypischen Wohngebiets entgegenstehen und deswegen nicht zulässig sind.

- 3. Im allgemeinen Wohngebiet darf die Größe der Baugrundstücke 700 m<sup>2</sup> nicht unterschreiten. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)*

Die Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße ist erforderlich, um eine Bebauung sicherzustellen, die sich in die Eigenart der vorhandenen dörflichen Bebauung einfügt. Gleichzeitig dient die Festsetzung der Sicherstellung ausreichender Abstände zwischen den Nutzungen, um ein beruhigtes Wohngebiet zu entwickeln und im Übergang zum Wald.

- 4. Im allgemeinen Wohngebiet sind auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen Garagen und Carports nicht zulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO)*

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen des Allgemeinen Wohngebiets sind Garagen und Carports nicht zulässig. Garagen und Carports sind innerhalb der großzügig festgesetzten Baugrenzen zu errichten und nicht innerhalb der 5 m breiten Vorgartenzone auf den Grundstücken. Damit sollen unverbaute Vorgartenbereiche gesichert werden. Die Festsetzung ist aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt und erforderlich, um eine einheitliche, von Bebauung freizuhaltende, Vorgartenzone zu realisieren, die das Orts- und Landschaftsbild prägen.

- 5. Im allgemeinen Wohngebiet dürfen Kellergeschosse max. 0,5 m über die Geländeoberkante hinausragen. Geringfügige Überschreitungen sind ausnahmsweise zulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO))*

Die Festsetzung ist aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt, um die für das

Orts- und Landschaftsbild untypischen Hochterrassen auszuschließen. Überschreitungen sind als geringfügig anzusehen, wenn die Überschreitung baulich erforderlich ist und 0,15 m nicht überschreitet (Toleranzmaß).

Als Bezugspunkt der zulässigen Höhe des Kellergeschosses ist hier das natürliche Geländeniveau maßgeblich. Da es sich hierbei um einen sehr einfach gelagerten Fall handelt, das vorhandene Geländeniveau fast vollständig eben ist, kann hier Bezug genommen werden auf das vorhandene Geländeniveau, auch wenn dieses theoretisch im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen kann.

6. *Im allgemeinen Wohngebiet sind Flachdächer, d.h. Dächer mit einer Neigung von weniger als 15 Grad unzulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO)*

Regelungen zur Ausbildung von Dächern gehören aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für das Straßen- und Ortsbild zum Inhalt vieler Bebauungspläne. Durch den Ausschluss von Flachdächern soll ein Mindestmaß an gestalterischer Homogenität gewährleistet werden, da im angrenzenden Wohngebiet Steildächer zugelassen sind. Gleichzeitig lässt die Festsetzung noch genügend Raum für individuelle architektonische Dachlösungen.

7. *Im allgemeinen Wohngebiet ist die Verwendung von Heizölanlagen zur Erzeugung von Heizenergie nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)*

Mit der textlichen Festsetzung sollen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7c die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sichergestellt werden. Es handelt sich um ein potenzielles Trinkwasserschutzgebiet II und III. Mit dem Ausschluss von Heizölanlagen soll das Eindringen von Verunreinigungen in den Boden und damit in das Grundwasser verhindert werden. Die Gemeinde möchte zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung Vorsorge treffen.

8. *Im allgemeinen Wohngebiet ist auf den Flächen A und B die Verwendung von Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden zum Schutz der aktiven Trinkwasserbrunnen nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)*

Die textliche Festsetzung dient dem Schutz vor umweltschädlichen Auswirkungen für den Menschen und seine Gesundheit. Mit dem Ausschluss der Erdwärmege-  
winning innerhalb der Flächen A und B, die sich aus den 50-m-Radien um die aktiven Brunnen 2 und 3 ableiten lassen, soll eine Beeinträchtigung der aktiven Trinkwasserbrunnen verhindert werden. Damit möchte die Gemeinde vorsorglich für das Wohl der Bevölkerung Sorge tragen.

9. *Auf den Baugrundstücken ist eine Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen wasser- und luftdurchlässig (z. B. Großpflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrassen, Rasengittersteine) und mit nicht wassergefährdenden, auslaug- und auswaschbaren Materialien herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss oder Asphaltierungen sind unzulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)*

Die Befestigung von Stellplatzflächen soll in luft- und wasserdurchlässigem Aufbau erfolgen. Empfohlen werden Materialien wie z.B. Schotterrassen, grobporiges Basaltpflaster mit hohem Fugenanteil oder Rasengittersteine. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. Zum Schutz

der Bodenfunktionen und dem damit verbundenen Trinkwasserschutz ist auch auf die Verwendung nicht wassergefährdender, auslaug- und auswaschbarer Materialien zu achten.

Mit der Festsetzung verfolgt der Plangeber das wasserhaushaltsrechtliche Ziel des wirksamen Grundwasser- und Bodenschutzes. Die Festsetzung sichert die Herstellung der Zufahrten in einer bodenschützenden Art und Weise.

Die Versickerung von Niederschlagswasser dient der Grundwassersicherung und -anreicherung und ist aus ökologischen Gesichtspunkten grundsätzlich sinnvoll. Gemäß § 54 Abs. 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Die Festsetzung dient der Sicherstellung, dass ein größtmöglicher Anteil der Baugrundstücke zur Niederschlagswasserversickerung zur Verfügung steht.

*10. Je Baugrundstück ist je angefangene 500 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche ein Baum (Stammumfang mindestens 14-16 cm) zu pflanzen. Es sind bei Pflanzungen standortgerechte und einheimische Baumarten zu verwenden. Es wird die Verwendung von Arten der in der Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)*

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB gelten Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Es ist der Gemeinde aber weiterhin freigestellt entsprechende Festsetzungen zu treffen. Trotz fehlenden Ausgleichserfordernisses bleibt es der Gemeinde unbenommen, im Geltungsbereich des Bebauungsplans allgemeine Festsetzungen zur Begrünung der Baugrundstücke mittels Pflanzbindungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festzusetzen. Die Festsetzung ist städtebaulich grundsätzlich begründet, weil dadurch eine Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild erfolgen soll. Der durchgrünte Charakter des Ortsteils soll durch die Festsetzung erhalten und fortentwickelt werden.

Die grünordnerische Festsetzung ist als Ersatz für die überplante Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans „Siedlung Kunersdorfer Straße“ erforderlich.

*11. Auf den Baugrundstücken sind auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mindestens zweireihige Hecken zu pflanzen. Für die Pflanzung ist pro laufenden Meter mindestens ein Strauch (Mindestpflanzqualität von zwei Trieben und einer Höhe von 40-60 cm) gemäß der Pflanzliste zu pflanzen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)*

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB gelten Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Es ist der Gemeinde aber weiterhin freigestellt entsprechende Festsetzungen zu treffen. Trotz fehlenden Ausgleichserfordernisses bleibt es der Gemeinde unbenommen, im Geltungsbereich des Bebauungsplans allgemeine Festsetzungen zur Begrünung der Baugrundstücke mittels Pflanzbindungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festzusetzen. Die Festsetzung ist städtebaulich grundsätzlich begründet, weil dadurch eine Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild erfolgen soll. Der durchgrünte Charakter des Ortsteils soll durch die Festsetzung erhalten und fortentwickelt werden.

Die grünordnerische Festsetzung ist als Ersatz für die überplante Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans „Siedlung Kunersdorfer Straße“ erforderlich.

Die Festsetzung dient darüber hinaus der städtebaulichen Abgrenzung zum vorhandenen Kiefernwald.

**12. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Bestandteil der Festsetzungen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)**

Die Festsetzung dient lediglich der Klarstellung, weil die Planunterlage Bestandseinteilungen der Straßenverkehrsfläche enthält.

**13. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs.1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Arten enthalten, außer Kraft.**

Der Bebauungsplan „Lärchenweg“ überplant eine Teilfläche des festgesetzten Bebauungsplans „Siedlung Kunersdorfer Straße“. Die Festsetzungen werden für diesen Teil durch die Festsetzungen des Bebauungsplans „Lärchenweg“ ersetzt.

**Hinweise**

*Gemäß § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten hat, dass schädliche Bodenveränderungen und damit mögliche Schadstoffverlagerungen in das Grundwasser nicht hervorgerufen werden können. Des Weiteren ist gemäß § 7 BBodSchG derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder durchführen lässt, verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Boden- und Grundwasser-Veränderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können.*

*Baufeldfreimachungen und der Beginn von Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Sollten bauvorbereitende Maßnahmen und grundlegende, flächeneingreifende Bauaktivitäten innerhalb dieser Zeit beginnen bzw. sich bis in die Brutzeit hinziehen, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen, um bei spontanen Ansiedlungen von Brutvogelarten rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten ergreifen zu können.*

**Pflanzliste**

**Baumarten:**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <i>Betula pendula</i>     | Gemeine Birke  |
| <i>Carpinus betulus</i>   | Hainbuche      |
| <i>Corylus colurna</i>    | Baumhasel      |
| <i>Prunus avium</i>       | Vogelkirsche   |
| <i>Prunus padus</i>       | Traubenkirsche |
| <i>Quercus petraea</i>    | Trauben-Eiche  |
| <i>Quercus robur</i>      | Stiel-Eiche    |
| <i>Sorbus aucuparia</i>   | Vogelbeere     |
| <i>Tilia cordata</i>      | Winter-Linde   |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Sommer-Linde   |

**Straucharten:**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>Cornus sanguinea</i>   | Hartriegel               |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Zweigrifflicher Weißdorn |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Gemeine Heckenkirsche    |
| <i>Prunus spinosa</i>     | Schlehe                  |
| <i>Rhamnus carthatica</i> | Kreuzdorn                |
| <i>Rosa canina</i>        | Hundsrose                |
| <i>Rosa corymbifera</i>   | Busch-Rose               |
| <i>Rosa rubiginosa</i>    | Wein-Rose                |
| <i>Rosa tomentosa</i>     | Filz-Rose                |
| <i>Syringa vulgaris</i>   | Flieder                  |

### 3. Belange des Umweltschutzes

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Insofern ist ein Umweltbericht nicht erforderlich. Die umweltrelevanten Inhalte, die im Bebauungsplan gemäß § 1a BauGB zu berücksichtigen sind, werden nachfolgend aufgeführt.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro Aves et al, Berlin eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Artenschutzbeitrag 2012) erarbeitet, deren Ergebnisse ebenfalls dargestellt und berücksichtigt werden.

#### 3.1 Fachplanerische Ziele

##### 3.1.1 Landschaftsplan

Folgende für das Plangebiet relevanten Entwicklungsziele sind im Landschaftsplan benannt (vgl. Kapitel 8 des Landschaftsplans):

- Minimierung der Versiegelung,
- Vermeidung und Verminderung von Schadstoffeinträgen und -verlagerungen (Boden-, Grund- und Oberflächenwasserschutz),
- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Grundwasserqualität,
- Sicherung von klimatischen Ausgleichsräumen / Erhalt der Ausgleichswirksamkeit,
- Sicherung von Kaltluftentstehungsflächen und Frischluftschneisen,
- Erhalt und qualitative Entwicklung der Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten der Wälder,
- Erhalt und Entwicklung qualitativ hochwertiger Durchgrünung der Siedlungen,
- Entwicklung der Wälder zu erlebniswirksamen Erholungswäldern, Erhalt und Entwicklung von naturnahen, vielfältig strukturierten Laub- und Mischwäldern,
- Erhalt der Alleen und Baumreihen als ortsbildprägende Elemente und Strukturen,
- Entwicklung eines geschlossenen Siedlungsbilds und
- Verdichtung der Bauflächen im Ortskern.

**Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind**

Neben dem generellen Ziel des Schutzes, der Aufwertung der strukturalarmen Kiefernwälder und ihre Umwandlung in geschichtete strukturreiche Wälder der potenziell natürlichen Vegetation gilt, dass im reich bewaldeten Gemeindegebiet Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung und Förderung naturnaher Waldty-

pen Priorität vor Erstaufforstungen haben, da kein Bedarf an zusätzlichen Waldflächen besteht.

Folgende schutzgutbezogene Entwicklungsziele sind für das Plangebiet relevant:

- Sicherung von Nutzungsstrukturen mit hoher Bedeutung für den Bodenschutz wie Wald, Grünland,
- Vermeidung, Minderung und Ausgleich von Beeinträchtigungen oder Verlust der Bodenfunktionen durch Bebauung, Verdichtung und Versiegelung,
- Orientierung der Grundwassernutzung am Dargebot und an der Grundwasserneubildung zur Stabilisierung des unausgeglichene lokalen Wasserhaushalts,
- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Qualität des Grundwassers,
- vorsorgender Schutz des Trinkwassers vor Schadstoffeinträgen und Minderung bestehender Belastungsrisiken,
- Vermeidung lufthygienischer Belastungen in empfindlichen Bereichen wie Walsiedlungen,
- Sicherung von (klimatischen) Ausgleichsräumen sowie Erhalt und Verbesserung ihrer Ausgleichswirksamkeit,
- Erhalt und qualitative Entwicklung der Lebensräume der Tier- und Pflanzenarten der Wälder, Anreicherung des Artenspektrums,
- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit wohnungsnahem Grün sowie hochwertige Durchgrünung der Siedlungen und
- landschaftsgerechte Einbindung der Gewerbeflächen in die Umgebung.

Die genannten Ziele stehen dem Bebauungsplan nicht entgegen.

### **3.1.2 Fachgesetzliche Vorschriften**

Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Neben den natürlichen Funktionen (Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, Medium für Wasser- und Nährstoffkreisläufe, Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften) sind die Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturschichte sowie Nutzungsfunktionen zu beachten.

Gemäß § 54 Abs. 4 BbgWG ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Für den Fall, dass die Versickerung vor Ort auf den Baugrundstücken erfolgen soll, kann die Gemeinde hierzu auf der Grundlage des § 54 Abs. 4 Satz 2 BbgWG eine eigenständige Satzung aufstellen. Der Bebauungsplan kann eine solche wasserrechtliche Satzung nicht ersetzen.

In der TA Lärm wird der Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge behandelt. Die DIN 18005 formuliert einen ausreichenden Schallschutz, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung bewirkt werden soll.

Gemäß § 7 BbgBO sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig



zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegen stehen.

Es gibt im Plangebiet keine naturschutzrechtlichen Belange, die den Darstellungen des Bebauungsplans entgegenstehen. Es sind weder Schutzgebiete gemäß Abschnitt 4, §§ 20 - 26 Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) noch geschützte Alleen und Biotop gemäß §§ 31 und 32 BbgNatSchG betroffen. Gebiete gemäß § 26a BbgNatSchG, Europäisches Netz „Natura 2000“, werden durch das Vorhaben nicht berührt.

Gemäß der Satzung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern in der Gemeinde Seddiner See vom 14.12.2011 stehen grundsätzlich Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 0,50 m (gemessen in 1,30 Meter Höhe über dem Erdboden) unter Schutz.

Alle potenziell relevanten Artengruppen wurden untersucht, jedoch gelangen keine Nachweise (vgl. Artenschutzprüfung, Aves et al. 2012).

Es gibt im Plangebiet keine gemäß Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) geschützten Baudenkmale, die der Darstellung von Wohnbaufläche entgegenstehen könnten.

### **3.2 Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustandes**

Unabhängig davon, dass das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt wird und in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten, sind die abwägungserheblichen Umweltbelange zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen.

#### **3.2.1 Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft)**

##### ***Naturraum, Geologie und Boden***

Bei den im Plangebiet anstehenden Böden handelt es sich um kiesigen Sand und Geschiebesand.

Die Geländehöhen liegen zwischen 52 bis 53 m über NHN. Belastungen der Böden mit umweltgefährdenden Stoffen sind nicht bekannt.

##### ***Schutzgut Wasser***

Oberflächengewässer gibt es im Plangebiet selbst nicht. Der Grundwasserflurabstand ist größer 10 m, bindige Anteile < 20 % (relativ geschützt) und weist eine geringe Grundwasserneubildung auf. Nördlich und Südöstlich des Geltungsbereichs befinden sich zwei aktive Trinkwasserbrunnen sowie nordöstlich auf dem Betriebsgelände des Wasserwerkes.

Aufgrund des geringen Anteils bindiger Anteile ist das Grundwasser gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt.

Das Plangebiet liegt in keiner ausgewiesenen Trinkwasserschutzzone. Das Grundwasser ist aber vorsorglich vor schädlichen Beeinträchtigungen zu schützen.

### **Schutzgut Klima und Lufthygiene**

Das Klima im Plangebiet entspricht dem durch ozeanische und kontinentale Einflüsse geprägtem Übergangsklima Brandenburgs mit verhältnismäßig hohen sommerlichen Temperaturen und relativer Niederschlagsarmut. Die jährliche Niederschlagsmenge (30-jähriges Mittel zwischen 1961 und 1990) liegt gemäß den DWD-Daten beim langjährigen Mittel bei 530 mm (Station Beelitz) und 590 mm (Station Potsdam).

Die durchschnittliche Lufttemperatur beträgt im langjährigen Jahresmittel 1961 bis 1990 an den Stationen Schönefeld Flughafen und Potsdam 8,7 °C (DWD).

Relevante Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen sind in der direkten Umgebung des Plangebiets nicht vorhanden. Lokale Schadstoffbelastungen und Lärmemissionen gehen nur von dem Pkw-Verkehr auf der Kunersdorfer Straße aus; die Auswirkungen für das Plangebiet bleiben gering.

Die vorhandene Waldfläche hat eine gewisse ausgleichende klimatische Funktion.

## **3.2.2 Biotische Naturhaushaltsfaktoren**

### **Aktuelle Biotope**

Der Kiefernforst ist einschichtig und artenarm. Die Fläche besitzt aufgrund des Bestands im Stangenholz- bis mittleren Baumholzalter eine untergeordnete Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.

### **Geschützte Alleen und Biotope gemäß §§ 31 und 32 BbgNatSchG**

Im Geltungsbereich befinden sich keine geschützten Alleen oder Biotope gemäß §§ 31 und 32 BbgNatSchG.

### **Geschützte Pflanzen und Tiere**

Im Landschaftsplan sind keine geschützten Arten für das Plangebiet benannt. Auch konnten durch eine Begehung keine ermittelt werden.

## **3.2.3 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung**

Der Geltungsbereich wirkt in seiner Nutzungsstruktur recht homogen und liegt nahezu isoliert, von dem übrigen größeren Kiefernforst in Neuseddin. An den Waldbestand grenzt südlich ein weitgehend baumfreies Wohngebiet an, nördlich besteht ein schmaler Riegel aus Forstbäumen, woran sich auch hier ein Wohngebiet mit einem geringen Baumbestand anschließt. Insgesamt besitzt die Fläche eine geringe Landschaftsbildqualität.

## **3.2.4 Schutzgut Kultur- und Sachgüter**

Im Plangebiet gibt es weder Baudenkmale noch archäologische Kulturdenkmale oder sonstige herausragende Sachgüter.

## **3.2.5 Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen**

Lufthygienische Belastungen und Lärmemissionen bleiben gering und gehen vor allem von dem Pkw-Verkehr der Kunersdorfer Straße und dem westlich gelegenen Einkaufszentrum aus. Für die landschaftsgebundene Erholungsnutzung spielt die Fläche aufgrund der eingeschränkten Erlebniswirksamkeit des Kiefernforstes

durch dessen monotone Struktur keine nennenswerte Rolle.

### **3.3 Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter**

Die Umweltauswirkungen, die der Bebauungsplan planerisch zulässt, sind für alle Schutzgüter als nicht erheblich einzuschätzen.

Nach Prüfung der umweltrelevanten Aspekte bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a-i BauGB genannten Schutzgüter.

Obwohl es im Verfahren nach § 13a BauGB keinen auszugleichenden Eingriff in Natur und Landschaft gibt, werden mit den festgesetzten Maßnahmen auch die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie des Artenschutzes berücksichtigt.

#### **3.3.1 Artenschutz**

Im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen ist regelmäßig zu ermitteln, ob die geplanten Festsetzungen zur Zerstörung oder Beschädigung der Population oder der Fortpflanzungs- und Ruhestätten einer besonders oder streng geschützten Tierart oder der Standorte besonders geschützter Pflanzenarten im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG führen können.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nicht die Festsetzungen des Bebauungsplans, sondern erst deren Verwirklichung, die im nachgelagerten Verwaltungsverfahren zugelassen werden, den naturschutzrechtlich relevanten Eingriff verursachen.

„Zu erwartende Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote im Sinne von § 44 Abs. 1 BNatSchG muss die Gemeinde gleichwohl in der Bauleitplanung berücksichtigen. Da die Verbotsnormen auf der Zulassungsebene auch bei Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans zu beachten sind, kann es dazu kommen, dass die Verwirklichung des Bebauungsplans an artenschutzrechtlichen Verboten scheitert. Der Bebauungsplan wäre dann funktionslos, also nicht im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich, folglich unwirksam. Aufgrund der drohenden Vollzugsunfähigkeit des Bebauungsplans muss die Gemeinde die artenschutzrechtliche Wirkung der im Bebauungsplan zugelassenen Handlung bereits in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB beachten. Die Gemeinde hat daher die artenschutzrechtlichen Verbote im Verfahren der Planaufstellung zu berücksichtigen. Dabei hat sie aber nur zu beurteilen, ob die vorgesehenen baulichen Nutzungen auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen.“<sup>2</sup>

Bei der Umsetzung der Planung sind weiterhin die Zugriffsverbote des § 42 BNatSchG zu beachten, der u.a. die erhebliche Störung streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauer-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten untersagt.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro Aves et al, Berlin eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Artenschutzprüfung 2012) durchgeführt. Beeinträchtigungen von Tierarten nach § 19 und § 44 BNatSchG konnten nicht ermittelt werden. Es gibt im Plangebiet keine natur- bzw. artenschutzrechtlichen Belange, die den Darstellungen des Bebauungsplans entgegenstehen oder nicht überwunden werden können.

---

<sup>2</sup> Otto, Christian, Änderungen im Artenschutzrecht bei Bebauungsplanungen im Innenbereich, Vortrag im 31/11. Kurs des Instituts für Städtebau Berlin, 26-30. September 2011 Berlin.

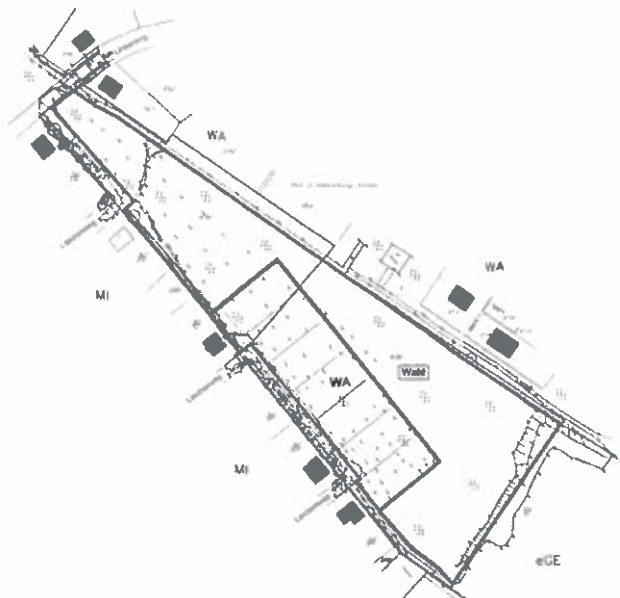
### 3.3.2 Waldumwandlung

Die Gemeinde plant einen Teil der Waldfläche als Allgemeines Wohngebiet umzunutzen. Die betroffene Waldfläche ist eine gepflegte Fläche, die mit Kiefern mittleren Alters bestockt ist. Nach Rodung der Fläche können ca. 6.000 m<sup>2</sup> Wohnbauland entwickelt werden (blau umrandete Fläche). Die verbleibende Waldfläche wird als Wald gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b festgesetzt, weil es sich hier weiterhin um Wald im Sinne des Waldgesetz des Landes Brandenburgs handelt.

Nach § 2 Abs. 1 Landeswaldgesetz ist Wald im Sinne dieses Gesetzes jede mit Forstpflanzen (Waldbäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche. Dies ist bei der 14.580 m<sup>2</sup> großen Fläche unzweifelhaft der Fall. Die Erste Änderung des Erlasses des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz zur Anwendung des § 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 1. Juni 2006 stellt hierzu klar: „Flächen, die unter die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 und 2 LWaldG fallen, sind bei einer Größe ab 0,2 Hektar generell als Wald anzusehen.“

Da die landesplanerisch zugestandene zusätzliche Entwicklungsoption im Ortsteil Seddin auszuschöpfen sind und nur Nachverdichtungspotenziale in Neuseddin genutzt werden können, um die bestehende Wohnbaunachfrage zu decken, besteht derzeit keine zumutbare Alternative hinsichtlich des Standortes am Lärchenweg für die Gemeinde.

Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan verliert ein Teil des Waldes im Geltungsbereich seine Waldfunktionen und es sind gemäß § 8 Abs. 3 BbgWG die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung für die Schutz- oder Erholungsfunktionen des Waldes auszugleichen. Während der Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde die Verfahrensweise zur Waldumwandlung mit der Forstbehörde neu abgestimmt. Anders als ursprünglich geplant wird die forstrechtliche Kompensation nach § 8 Abs. 1 LWaldG im Bebauungsplanverfahren festgesetzt. Somit steht der Bebauungsplan „Lärchenweg“ nach Erlangen der Rechtskraft der Genehmigung zur Umwandlung von Wald in Bauland gemäß § 8, Abs. 1 LWaldG gleich.



*Waldflächen, die eine Waldumwandlung (blau) nach sich ziehen.*

Die zu rodende Fläche umfasst 5.743 m<sup>2</sup> der neu gebildeten Flurstücke 686 bis 695 der Flur 2 in der Gemarkung Neuseddin im Ortsteil Neuseddin (gebildet aus den ursprünglichen Flurstücken 434 tlw. und 436 tlw.).

Gemäß § 8 LWaldG wird der **dauernden** Umwandlung von Wald in **Bauland** für die nachstehend aufgeführte Fläche aus forstrechtlicher Sicht zugestimmt:

| <u>Gemarkung</u> | <u>Flur</u> | <u>Flurstück</u> | <u>Umwandlungsfläche (m<sup>2</sup>)</u> |
|------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|
| Neuseddin        | 2           | 686-695          | 5743                                     |

Mit Schreiben vom 26. März 2013 hat der Landesbetrieb Forst Brandenburg - untere Forstbehörde – der Waldumwandelungsgenehmigung unter folgenden Nebenbestimmungen zugestimmt:

**Fristen**

1. Die Durchführung der Waldumwandlung wird auf die Dauer der Rechtswirkung dieser Planung, höchstens jedoch auf zehn Jahre befristet. Die Frist beginnt mit der Rechtswirkung der Planung zu laufen.

2. Die festgesetzten Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen sind innerhalb von 2 Jahren nach Beginn der Waldumwandlung vollständig abzuschließen.

Bei zeitlich gestreckter Waldumwandlung (Waldumwandlung in Etappen) können die Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen, unter Beachtung der o.g. Frist, auch anteilig nacheinander erbracht werden.

Sie müssen jedoch bezogen auf die jeweilige Teil-Waldumwandlungsfläche nach Art, Umfang und Flächenanteil vollständig erbracht sein. Die Vorfristigkeit der Erledigung von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen ist möglich.

**Aufschiebende Bedingungen**

1. Der Begünstigte hat dem Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Potsdam die Rechtskrafterlangung des Bebauungsplanes, spätestens nach 14 Tagender Rechtmäßigkeit schriftlich anzuzeigen.

2. Der Begünstigte hat der zuständigen unteren Forstbehörde den Beginn des Vollzugs der Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart schriftlich, spätestens mit dem Tag der Aufnahme der Arbeiten (Fällen und Roden) anzuzeigen.

**Widerrufsvorbehalt**

1. Der Widerruf der Genehmigung bleibt vorbehalten, sofern die Fläche in eine andere, als die im B-Plan ausgewiesene Nutzungsart umgewandelt wird.

2. Diese Genehmigung, verliert ihre Gültigkeit für die, bis zum Ablauf der Frist noch nicht rechtmäßig umgewandelte Waldfläche, soweit das Vorhaben nicht innerhalb der o.g. Frist beendet ist.

**Auflagen**

Die Ausgleich und Ersatzmaßnahmen erfolgen auf nachfolgenden Flächen wie folgt:

Als Ersatzmaßnahme 1 ist die Aufforstungsfläche in der

| <u>Gemarkung</u> | <u>Flur</u> | <u>Flurstücke</u> | <u>Aufforstungsfläche [m²]</u> |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| Warchau          | 4           | 57/16             | 5743                           |

mit:

1.000 Stck./ha Gemeine Birke, zweijährig, 30 – 50 cm groß,

7.000 Stck./ha Gemeine Kiefer, einjährig, zu bepflanzen.

Als Ersatzmaßnahme 2 ist die Waldumbaufläche in der

| <u>Gemarkung</u> | <u>Flur</u> | <u>Flurstücke</u> | <u>Aufforstungsfläche [m²]</u> |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| Woltersdorf      | 4           | 171               | 5743                           |

mit:

5000 Stck./ha Taubeneiche, zweijährig, 30 – 50 cm groß zu bepflanzen.

Bei Ausfällen von mehr als 20 % der Pflanzen auf der Ersatzaufforstung hat in der unmittelbar auf die Ausfälle folgenden Pflanzperiode (Pflanzperiode ist Herbst und Frühjahr eines jeden Jahres) die vollständige Nachbesserung der Fehlstellen zu erfolgen.

Das verwendete Saat- und Pflanzgut, der dem FoVG unterliegenden Baumarten, muss der für das Anbauggebiet geeigneten Herkunft „Mittel- und Ostdeutsches Tiefland“ entsprechen.

Bei der Pflanzung von Gehölzen im Rahmen der Anlage von Waldrändern, Hecken, Feld- und Ufergehölzen in der freien Landschaft sind ausschließlich gebietsheimische Herkünfte entsprechend den Anlagen vom „Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft“ zu verwenden. Für die Pflanzung ist grundsätzlich autochthones Pflanzgut zu verwenden, soweit Pflanzgut gebietsheimischer Gehölze gemäß o.g. Erlasses noch nicht zur Verfügung steht.

Die Pflanzung ist bis zum Wuchsstadium der „gesicherten Kultur“ je nach Vitalität der Begleitflora ein- bis zweimal jährlich durch geeignete Maßnahmen zu pflegen. Als „gesicherte Kultur“ gilt eine Pflanzung, wenn sie ganzflächig eine Mindesthöhe von 1,5 m erreicht hat und mindestens 5 Jahre alt ist.

Die Kultur ist, sofern erforderlich, mit geeigneten Maßnahmen vor Wildverbiss zu schützen. Finden zum Schutz der Kultur Wildschutzzaun oder andere Schutzrichtungen Verwendung, so sind diese nach Erfüllung ihrer Zweckbestimmung zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Die im Baustellenbereich befindlichen Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen sind entsprechend der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu schützen.

Unverzüglich nach Abschluss aller Maßnahmen zum Vollzug der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen, in der Regel mit Ende der Kulturbegründung (Pflanzung), hat die erste protokollarische Abnahme durch die zuständige Gemeinde, die untere Forstbehörde unter Beteiligung des Vorhabenträgers zu erfolgen.

Unverzüglich mit dem Erreichen des Zeitpunktes der gesicherten Kultur hat die protokollarische Schlussabnahme durch die zuständige Gemeinde, die untere Forstbehörde unter Beteiligung des Vorhabenträgers zu erfolgen.

#### **4. Auswirkungen des Bebauungsplans**

##### **4.1 Soziale Auswirkungen**

Keine.

##### **4.2 Stadtplanerische Auswirkungen**

Durch die Planung wird eine ortsbildtypische Bebauung ermöglicht. Mit den geplanten Festsetzungen soll die Nachfrage nach Wohnbauflächen im OT Neuseddin nachgekommen werden.

Mit der Planung werden der Wohnstandort und das Ortszentrum Neuseddin gestärkt.

##### **4.3 Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen**

Die Gemeinde Seddiner See ist selbst Eigentümerin der Flächen und trägt die Planungs- und Erschließungskosten.

Der spätere Verkauf der Baugrundstücke wird zu Einnahmen für die Gemeinde Seddiner See führen.

Für die Umwandlung des Waldes fallen Kosten in Höhe von ca. 20.000 € für die Gemeinde an. Die festgesetzten Fußwege werden nicht ausgebaut. Es entstehen keine Bewirtschaftungskosten, da die Wege naturnah bleiben sollen.

##### **4.4 Auswirkungen auf die Grundstückswerte**

Die Flächen, die zu Wohnbauflächen werden sind ursprünglich Waldflächen. Damit verbunden ist eine Steigerung der Bodenpreise für die betroffenen Flächen.

##### **4.5 Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur**

Durch die Planung ergeben sich keine zusätzlichen Bedarfe für die soziale oder technische Infrastruktur. In Teilen muss die technische Erschließung fortgeführt werden. Alle Grundstücke werden bis zur Grundstücksgrenze mit allen Medien erschlossen. Dazu zählt u.a. die Umverlegung eines Hausanschlusskabels.

##### **4.6 Verkehrliche Auswirkungen**

Mit der geplanten Wohnbaunutzung ist kein relevantes zusätzliches Verkehrsaufkommen verbunden.

Mit erheblichen Luft- und Lärmemissionen durch die geplanten Nutzungen ist nicht zu rechnen.

##### **4.7 Umweltbezogene Auswirkungen**

Die umweltbezogenen Aspekte wurden im Bebauungsplanverfahren umfänglich ermittelt und bewertet. Nach Prüfung der umweltrelevanten Aspekte bestehen

keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a-i BauGB genannten Schutzgüter durch die Planung.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffs- Ausgleichsregelung ist damit nicht anzuwenden. Die überplante Eingriffsmaßnahme des Bebauungsplans „Kunersdorfer Siedlung“ wird durch grünplanerische Festsetzungen ausreichend ersetzt.

Durch den Bebauungsplan sind inkl. Nebenanlagen maximal bis zu 1.500 m<sup>2</sup> versiegelbar. Die erforderliche Kompensation des Waldes nach Waldgesetz, wird im Rahmen des Bebauungsplans geregelt.

Spezifische Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

Es gibt im Plangebiet keine natur- bzw. artenschutzrechtlichen Belange, die den Darstellungen des Bebauungsplans entgegenstehen oder nicht überwunden werden können.

Für das Schutzgut Boden, ist Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Boden- und Grundwasserveränderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können. Darauf wird im Bebauungsplan hingewiesen.

#### **4.8 Weitere Auswirkungen**

Keine.

### **5. Verfahren**

#### **5.1 Aufstellungsbeschluss**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 25. September 2012 die Aufstellung des Bebauungsplans „Lärchenweg“ (Beschluss-Nr.: 37/Sep/2012) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs.1 BauGB im Amtsblatt Nr. 04/2013 vom 10.04.2013 öffentlich bekannt gemacht worden.

#### **5.2 Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung**

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 03. September 2012 mitgeteilt, das die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

#### **5.3 Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB**

Mit Schreiben vom 26.11.2012 sind insgesamt 18 Behörden, Institutionen oder sonstige Fachämter angeschrieben und im Zeitraum vom 29.10.2012 bis zum 03.12.2012 gemäß § 4 Abs.2 BauGB beteiligt worden. Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 13 Stellungnahmen eingegangen.

#### **Zusammenfassung der Ergebnisse der Trägerbeteiligung**



Die **APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark** weist auf die grundsätzlichen Anforderungen an die Gestaltung von Straßen zur Sicherung der Abfallentsorgung hin. Es sind die bekannten baurechtlichen Normen anzuwenden. Die gestalterische Ausführung bei Anliegerstrassen sollte berücksichtigen, dass dem Kraftfahrer an baulich bereits engen Stellen nicht zusätzlich durch die bauliche Anlage suggeriert wird, dass hier auch noch geparkt werden kann. Die APM weist des Weiteren darauf hin, dass gemäß § 16 UW "Müllbeseitigung" dem Fahrpersonal ein Rückwärtsfahren ohne Einweiser untersagt ist. Daher sollten am Ende von Stichstraßen und –wegen eine geeignete Wendeanlage in Form eines Wendehammers oder Wendekreises vorgesehen werden.

*Abwägung: Die festgesetzten Wohnbaugrundstücke werden von der bereits bestehenden Wohnstraße „Lärchenweg“ aus erschlossen, es sind keine wesentlichen verkehrstechnischen Änderungen geplant. Der Straßenquerschnitt von 7,50 m bleibt erhalten. Es werden keine Parkplätze eingerichtet. Die Straße Lärchenweg entspricht den Anforderungen der APM, demnach ist von einer sicheren Abfallentsorgung auszugehen. Die öffentliche Straßenverkehrsfläche wird zur Erschließung um ca. 20 m verlängert. Dieser Sackgassenbereich wird für die Befahrung mit Entsorgungsfahrzeugen nicht geeignet sein. Betroffen hiervon ist lediglich ein Baugrundstück. Der betroffene Grundstückseigentümer muss seine Mülltonne an den 20 m entfernten, befahrbaren Bereich befördern. Diese Einschränkung ist zumutbar und dient der sicheren Abfallentsorgung, wie es der Versorgungsträger aufgrund der Sicherheitsbestimmungen fordert. Beim Grundstücksverkauf muss auf diese Einschränkung hingewiesen werden. Die Hinweise der APM wurden ausreichend im Bebauungsplan berücksichtigt.*

#### **Landesbetrieb Forst Brandenburg**

Zu der erforderlichen Waldkompensation haben umfängliche Abstimmungen und eine Vorortbegehung stattgefunden. Die Abstimmungen erfolgten teilweise auch im Rahmen der 3./4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See. Im Rahmen der Trägerbeteiligung selbst wurde keine Stellungnahme abgegeben, weil verschiedene Abstimmungen stattgefunden haben.

Bei einer gemeinsamen Begehung am 07.06.2012 im Rahmen der 3./4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde zu den potenziellen Waldflächen wurde dem Landesbetrieb Forst die geplante Entwicklung im Bereich Lärchenweg vorgestellt. Der geplanten Wohnentwicklung und damit der Inanspruchnahme von Wald hat die Behörde dem Grunde nach zugestimmt. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der verbleibenden Größe des Waldgebietes die Waldfunktionen nur eingeschränkt aufrecht zu erhalten wären und es geprüft werden sollte, ob die Flächen nicht besser als Grünfläche darzustellen wären.

Aus gemeindlicher Sicht konnte diesem Vorschlag gefolgt werden, weil sowohl mit einer Festsetzung als Wald als auch einer Festsetzung als Grünfläche dem planerischen Ziel, nämlich den Erhalt der verbleibenden Waldflächen, entsprochen werden konnte.

Dementsprechend wurde im Bebauungsplanentwurf für die Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB die verbleibenden Flächen als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Siedlungswald“ festgesetzt.

Im Rahmen der Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur 3./4. Änderung des FNP hat der Landesbetrieb Forst zu der Fläche dieses Bebauungsplans mitgeteilt, dass es sich „um eine gepflegte Fläche handelt, die mit Kiefern mittleren Alters bestockt ist, deren Inanspruchnahme – auch vor dem Hintergrund des umfangreichen Entwicklungspotenzials für Wohnbauflächen im Bereich der Ge-

meinde - abgelehnt wird.“

Die Gemeinde hat daraufhin dem Landesbetrieb Forst mitgeteilt, dass an der Wohnentwicklung an dieser Stelle festgehalten werden soll. Im Ergebnis wurde daraufhin ein Antrag auf Waldkompensation gestellt.

Mit Schreiben vom 17.01.2013 hat der Landesbetrieb Forst die vorgreifende Darstellung des Ausgleichs- und Ersatzumfanges gem. VV § 8 LWaldG zur weiteren Planung der Einzelmaßnahmen im qualifizierten Bebauungsplan „Lärchenweg“ in der Gemeinde Seddiner See, OT Neuseddin mitgeteilt.

Mitgeteilt wurde, dass, dass für die geplante Umwandlung der Waldfläche in Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Siedlungswald“ eine Erstaufforstung in Höhe von 14.580 m<sup>2</sup> und ein Voranbau in Höhe 10.935 m<sup>2</sup> für die Grünfläche zu erfolgen hat sowie für die Flächen des geplanten allgemeinen Wohngebietes 5.743 m<sup>2</sup> Erstaufforstung und ein Voranbau in gleichem Umfang. Die gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen sehen hier die Entwicklung von bis zu sieben Baugrundstücken und den Erhalt des Kiefernwaldes vor.

Der Landesbetrieb Forst hat im Rahmen der Abstimmungen auf die Problematik der Bewirtschaftbarkeit kleiner innerörtlicher Waldflächen hingewiesen, dass im Gegensatz zu Wäldern der „freien Natur“, die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers und daraus folgend deren finanzielle Zumutbarkeit bezüglich des einschränkenden Eingriffs ins Eigentum des jeweiligen Waldbesitzers ausgesprochen hoch ist. Für diese kleinen Waldflächen ist dem Grunde nach nahezu jeder Baum aus Sicht der Verkehrssicherung ein Randbaum. Dies bedeutet, jeder Baum kann aus dem Wald heraus auf die angrenzenden Wohngrundstücke oder Verkehrsflächen fallen. Dies ist in dem hier gelagerten Fall nicht relevant, weil die Gemeinde selbst Eigentümerin ist und sich über die Aufwendungen bzgl. der Verkehrssicherungspflicht im Klaren ist. Auch ändert sich aus gemeindlicher Sicht aufgrund der Planung nichts an der Tatsache, dass es sich hier schon immer um eine kleine innerörtliche Waldfläche gehandelt hat, mit den genannten Schwierigkeiten und Aufwendungen der Verkehrssicherungspflicht für die Gemeinde. Die Gemeinde war bisher und wird auch zukünftig für die Verkehrssicherungspflicht für diese Waldflächen verantwortlich sein, weil sie selbst Eigentümerin ist und die verbleibenden Waldflächen erhalten werden sollen.

Vor dem Hintergrund des erforderlichen Kompensationserfordernisses für die Waldbereiche, die erhalten werden sollen, wurde die Planung zur öffentlichen Auslegung dahingehend geändert, dass die Bereiche als Wald gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b festgesetzt werden und nicht mehr als Grünfläche. Eine Kompensation ist somit für diese Flächen nicht erforderlich. Maßgeblich für die Entscheidung war, dass die Flächen auch tatsächlich weiter als Wald im Sinne des Waldgesetzes zu werten sind und nicht in Anspruch genommen werden. Nach § 2 Abs. 1 Landeswaldgesetz ist Wald im Sinne dieses Gesetzes jede mit Forstpflanzen (Waldbäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche. Dies ist bei der 14.580 m<sup>2</sup> großen Fläche unzweifelhaft der Fall. Die Erste Änderung des Erlasses des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz zur Anwendung des § 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 1. Juni 2006 stellt hierzu klar: „Flächen, die unter die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 und 2 LWaldG fallen, sind bei einer Größe ab 0,2 Hektar generell als Wald anzusehen.“

Mit Schreiben vom 26.03.2013 teilte der Landesbetrieb Forst Brandenburg mit, dass gemäß § 8 LWaldG die **dauernden** Umwandlung von Wald in **Bauland** für

die von der Gemeinde vorgeschlagenen und vertraglich gesicherten Flächen für Ersatzmaßnahmen aus forstrechtlicher Sicht zustimmt. Die aufgeführten Nebenbestimmungen sind in den Text des B-Plans vollständig zu übernehmen.

*Abwägung: Im Ergebnis der Abstimmungen mit der Forst, konnte die forstrechtliche Vereinbarkeit der Umnutzung Wald in Wohnbaufläche und der Erhalt eines Waldstückes erzielt werden. Die forstrechtlich erforderliche Kompensation (Ersatzmaßnahme, die vertraglich gesicherten Flächen und Nebenbestimmungen) wurden in Textform vollständig in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen. Alle Einwände der Forst sind im Bebauungsplan berücksichtigt.*

Die **Regionale Planungsgemeinschaft** verweist auf den sich in Aufstellung befindlichen Regionalplan. Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfes liegt innerhalb des für die Gemeinde Seddiner See ausgewiesenen Vorzugsraumes Siedlung nach Plansatz 2.1.1 des Regionalplanentwurfs. Die Planung wird begrüßt und unterstützt. Sie kann dazu beitragen, die Tragfähigkeit der Versorgungseinrichtungen im Ortsteil Neuseddin zu festigen und zu verstärken. In Aufstellung befindliche Ziele und Grundsätze der Regionalplanung seien als sonstige Erfordernisse bei der Aufstellung von Bauleitplänen bzw. als öffentliche Belange bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben in der Abwägung bzw. bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 ROG).

*Abwägung: Der Regionalplan für die Region Havelland-Fläming befindet sich in Aufstellung, weshalb die Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des zukünftigen Regionalplans als sonstige Erfordernisse für die Aufstellung des Bebauungsplans „Lärchenweg“ zu erfolgen hat. Nach der Festlegungskarte des Regionalplanentwurfs soll das Plangebiet künftig zu einem solchen Vorzugsraum Siedlungsentwicklung gehören. Der Bebauungsplanentwurf ist damit an die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung angepasst.*

**EON Edis** weist darauf hin, es befänden sich im dargestellten Gebiet Anlagen und Leitungen des Unternehmens. Im Rahmen vorhaben konkreter Planungen halten wir deshalb eine Rücksprache mit uns für erforderlich. Die geplante Erweiterung des Lärchenweges zur Erschließung der nördlichen Grundstücke erfordere die Umverlegung eines Hausanschlusskabels.

*Abwägung: Eine Umverlegung der Pumpe ist nach Rücksprache mit der WAZ nicht erforderlich, da die ebenerdige Anlage sich in die Straßenverkehrsfläche technisch integrieren lässt. Für die erforderliche Umverlegung des Hausanschlusskabels wird gesorgt. Die Hinweise werden berücksichtigt.*

Der **Fachdienst Wasserwirtschaft/ Abfallwirtschaft/ Bodenschutz** vom Landkreis Potsdam-Mittelmark weist darauf hin, dass bei der Entwicklung des Bebauungsgebietes Lärchenweg ist die Nähe zu den Wasserfassungen des Wasserwerks Neuseddin zu berücksichtigen ist. Für das Wasserwerk Neuseddin existieren keine Trinkwasserschutzzonen. Das Grundwasser sei aber vor schädlichen Beeinträchtigungen zu schützen (vgl. hierzu die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)). Darüber hinaus wird die generelle Freihaltung eines Bereiches von 50 m um die Fassungen von jeglicher Bebauung empfohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand würde der 50 m Radius um die Brunnen mindestens der Trinkwasserschutzzone II entsprechen. Alle Bereiche des Bebauungsplanes außerhalb des 50 m Radius wären mit großer Wahrscheinlichkeit Teil der Trinkwasserschutzzone III. Die Positionen der Wasserfassungen und der 50 m Radius um die Wasserfassungen sind im Bebauungsplan zu ergänzen. Sollte bis zu den einzelnen Bauantragsverfahren die Festsetzung der Trinkwasserschutzzonen erfolgt sein, sind die Verbote zu beachten. Die Bau-

tiefe ab Lärchenweg sei auf ein Mindestmaß zu begrenzen, um dadurch den Wald im nördlichen Teil des Bebauungsplangebietes in größtmöglichem Umfang zu erhalten.

*Abwägung: Laut Wasserschutzbehörde liegt der Geltungsbereich derzeit in keiner Trinkwasserschutzzone, jedoch sollte aus Sorgfaltspflicht das Grundwasser vor schädlichen Beeinträchtigungen geschützt werden. Es muss mit einer nachträglichen Ausweisung einer Trinkwasserschutzzone II innerhalb eines 50 m-Radius um die bestehenden Trinkwasserbrunnen und einer Trinkwasserschutzzone III außerhalb dieser Radien gerechnet werden. Im Bebauungsplan werden die beiden Wasserfassungen und die 50 m-Radien vorsorglich dargestellt.*

*Der Empfehlung zum Ausschluss jeglicher Bebauung innerhalb eines Radius um die Wasserfassungen wird nicht gefolgt. Von einem Ausschluss der Bebauung innerhalb des genannten 50 m-Radius wäre im Wesentlichen ein Grundstück im südöstlichen Bereich betroffen. Es sind keine konkreten Hinweise ersichtlich, die einen grundsätzlichen Ausschluss von Wohnnutzungen in diesem Bereich rechtfertigen würden. Etwaige Auflagen, Verbote, Inhalts- und Nebenbestimmungen im Rahmen des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens bleiben davon unberührt. Der Landkreis weist in seiner Funktion als Genehmigungsbehörde selbst auf die Möglichkeit der Erteilung von Auflagen, Verboten etc. im Genehmigungsverfahren hin. Aus den genannten Gründen sieht die Gemeinde Seddiner See den Schutz des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen als gesichert an. Die Bebaubarkeit der Grundstücke wird in einer Tiefe ermöglicht, um auf den Grundstücken südausgerichtete Gärten zu ermöglichen. Es ist in diesem Bereich kein städtebauliches Erfordernis erkennbar, die Bebaubarkeit der geplanten Baugrundstücke soweit einzuschränken, dass nur eine „straßennahe“ Bebauung möglich ist.*

*Der Waldcharakter außerhalb des Allgemeinen Wohngebietes soll durch die Festsetzung als Wald erhalten bleiben. Damit ist dann auch ein großer Teil der zu vermutenden Trinkwasserschutzzone mit Baumbestand geschützt. Die Gemeinde plant nicht in die übrigen Waldflächen einzugreifen oder diese zu roden.*

Im 50 m Radius um die Brunnen ist die Nutzung der Erdwärme grundsätzlich nicht möglich. Außerhalb des 50 m Radius bestehen keine Beschränkungen bei der horizontalen Nutzung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass einer Nutzung von Heizölverbrauchsanlagen im Bebauungsplangebiet zugestimmt wird. Daher sollte das Verbot zur Nutzung von Heizölverbrauchsanlagen in die Festsetzungen des Bebauungsplans übernommen werden.

*Abwägung: Entsprechend der Auflagen für die eine Trinkwasserschutzzone II und III werden im Bebauungsplan die 50m-Radien um die Brunnen nachrichtlich übernommen und textlich festgesetzt, dass innerhalb dieser Zonen Erdwärmekollektoren – und sondern unzulässig sind. Außerhalb der 50m Radien wird eine Tiefenbegrenzung für Erdwärmesonden von 50 m festgesetzt. Der Einwand zum Verbot von Heizölverbrauchsanlagen wird gefolgt, da sich innerhalb des 50 m Radius aktive Trinkwasserbrunnen befinden und aus Gründen der Sorgfaltspflicht auch ohne ausgewiesene Trinkwasserschutzzone diese Einschränkung angemessen erscheinen lässt.*

*Es wird der Ausschluss von Heizölverbrauchsanlagen im gesamten Geltungsbereich sowie die Nutzung von Erdwärme innerhalb des 50m-Radius im Bebauungsplan eingeschränkt.*

Das Ein- oder Aufbringen von Ersatzbaustoffen in oder auf Böden oder deren Einbau in bodennahe technische Bauwerke und das Verwenden wassergefährdender, auslaug- oder auswaschbarer Materialien (zum Beispiel Schlacke, Bau-

schutt, Teer, Imprägniermittel) zum Wege- oder Wasserbau wird im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren auf seine Zulässigkeit geprüft. Die **Unter Boden-schutzbehörde** des Landkreises verweist auf die Beachtung bodenschutzrechtlicher Hinweise und dass keine Altlastenverdachtsflächen im Kataster eingetragen sind.

*Abwägung: Im Bebauungsplan ist eine Festsetzung enthalten, die die Verwendung der Materialien bei Wegebau regelt. Der Aspekt des „auslaug- und auswaschbaren“ Materials wird nachträglich aufgenommen. Die Textliche Festsetzung Nr. 7 wird um die Einschränkung auswaschbarer Materialien ergänzt. Die bodenschutzrechtlichen Hinweise werden in der Begründung ergänzt. Das keine Eintragungen im Altlastenkataster vorhanden sind wird ebenfalls in der Begründung ergänzt.*

Die **Untere Naturschutzbehörde (UNB)** des Landkreises bittet in der Stellungnahme vom 29.11.2012 um den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, so dass die artenschutzrechtlichen Folgen des B-Plans beziehungsweise deren Ausbleiben nachvollzogen werden können. Es wurde um Vervollständigung der Unterlagen und nochmaligen Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde gebeten.

*Abwägung: Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro Aves et al, Berlin eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Geländebegehungen 2012) durchgeführt. Beeinträchtigungen von Tierarten nach § 19 und § 44 BNatSchG konnten nicht ermittelt werden. Es gibt im Plangebiet keine natur- bzw. artenschutzrechtlichen Belange, die den Darstellungen des Bebauungsplans entgegenstehen oder nicht überwunden werden können. Die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung wird als Dokumentation den Naturschutzbehörden zur erneuten Abfrage der Stellungnahme nachgereicht. Es wird eine Bauzeitenregelung als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.*

Es wird von der UNB um die Korrektur der in der Begründung und Planzeichnung verwendeten Bezeichnung der Gemarkung Neuseddin (Ortsteil der Gemeinde Seddiner See) gebeten.

*Abwägung: Die falsch verwendeten Gemarkung in den B-Planunterlagen wird korrigiert.*

Die Untere Naturschutzbehörde gab am 31.01.2013 eine erneute Stellungnahme nach Vorlage des Artenschutzbeitrages ab. Nach Vorlage des Artenschutzbeitrages stehen artenschutzrechtliche Belange dem Bebauungsplan "Lärchenweg" (B-Plan) derzeit nicht entgegen. Zwischenzeitlich ist die UNB darauf aufmerksam gemacht worden, dass mit dem BPlan eine externe Kompensationsmaßnahmenfläche des Bebauungsplans "Siedlung Kunersdorfer Straße" überplant wird. Dieser Widerspruch sei aufzulösen.

*Abwägung: Es sind keine Belange des Artenschutzes durch das Vorhabane derzeit berührt. Der Hinweis auf das Kompensationserfordernis durch die Überplanung von festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurde durch Pflanzgebote innerhalb des Geltungsbereiches entsprochen (TF Nr. 10 und 11). Die Pflanzgebote haben Bindungswirkung und sind in ihrem Umfang ausreichend bemessen. Damit ist der ursprünglich festgesetzte Ausgleich ausreichend kompensiert. Der Hinweis wurde ausreichend berücksichtigt.*

Das **Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz**, Regionalabteilung West/ **Immissionsschutz** teilt mit, dass von der Planung selbst keine relevanten zusätzlichen Immissionen zu erwarten sind. Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen zum gegenwärtigen Planungsstand keine Bedenken. Eine Belastung des WA ist lediglich durch das östlich benachbarte eingeschränkte Gewerbegebiet möglich. Gemäß Festsetzung zur 3. Änderung des B-Plans

Nr.1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“, wurde aufgrund der Entwicklung des Allgemeinen Wohngebietes B-Plan „Lindenring“, im Jahr 2005 für das eingeschränkte Gewerbegebiet ein flächenbezogener Schalleistungspegel  $L_w = 50\text{dB(A)}$  am Tag und  $35\text{dB(A)}$  in der Nacht festgelegt. Mit dieser Festsetzung wird gesichert, dass die gewerblichen Immissionen aus diesem Gebiet keine Orientierungswerte der DIN 18005 überschreiten, d.h. wohngebietesverträglich sind. Insgesamt wirken auf das Plangebiet keine immissionsrelevanten Einflüsse.

*Abwägung: Für das benachbarte eingeschränkte Gewerbegebiet (GEE) wurde keine Lärmkontingentierung festgesetzt. Im damaligen Schallschutzgutachten wurde festgestellt, dass die zu erwartenden Emissionen des GEE nicht störend auf das Wohngebiet Lindenring wirken werden, da im eingeschränkten Gewerbegebiet nur bauliche Anlagen zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Es wurde keine Lärmkontingentierung erforderlich, weil es vergleichbare Wirkung besitzt. Es werden die Richtwerte  $55\text{dB(A)}$  am Tag und  $40\text{dB(A)}$  gemäß der DIN 18005 in der Nacht eingehalten. Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen zum gegenwärtigen Planungsstand keine Bedenken. Von der Planung selbst sind keine relevanten zusätzlichen Immissionen zu erwarten. Im Baugenehmigungsverfahren wird der Einzelfall geprüft. Die Behörde wird im Rahmend der öffentlichen Auslegung noch einmal um Ihre Stellungnahme gebeten.*

Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung West/ **Belange des Besonderen Artenschutzes** teilt in einer ergänzenden Stellungnahme mit, dass die Beurteilung des Artenschutzberichtes, dass keine Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und keine europäischen Vogelarten nachgewiesen werden konnten, geteilt wird. Zu den Schutzgebieten nach Naturschutzrecht inkl. Natura 2000 wird im Ergebnis der Prüfung festgestellt, dass keines der Gebiete von der vorliegenden Planung betroffen ist.

*Abwägung: Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro Aves et al, Berlin eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Geländebegehungen 2012) durchgeführt. Beeinträchtigungen von Tierarten nach §§ 19 und 44 BNatSchG konnten nicht ermittelt werden. Es gibt im Plangebiet keine natur- bzw. artenschutzrechtlichen Belange, die den Darstellungen des Bebauungsplans entgegenstehen oder nicht überwunden werden können. Auf Empfehlung des Artenschutzgutachters, wird dennoch die Bauzeitenregelung als Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen.*

Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung West/ **Belange des Besonderen Artenschutzes** teilt in einer erneuten Stellungnahme vom 09.01.2013, dass aufgrund der Habitatausprägung die Flächen keine Bedeutung für xyloblonde Käfer (hier Eremit und Heldbock), Reptilien und Vogelarten mit dauerhaften Niststätten haben. Unter der Voraussetzung, dass die Gehölzrodungen im Zeitraum vom 01.10. – 28.02. durchgeführt werden, ist einzuschätzen, dass artenschutzrechtliche Verbote der Verwirklichung des B-Plans nicht entgegenstehen. Diese Beurteilung gilt ausschließlich für die durch das LUGV vertretenden Arten und Artengruppen.

*Abwägung: Der Artenschutzbeitrag zur Beurteilung des Artenvorkommens im Geltungsbereich wurde der Naturschutzbehörde zur artenschutzrechtlichen Beurteilung nachgereicht. In der ergänzenden Stellungnahme teilt die Behörde keine Einwände mit. Die vertretenden Arten sind nicht durch das Vorhaben betroffen.*

Der Wasser- und Abwasserverband „Nieplitz“ verweist auf die bereits im Schreiben vom 21. Juni 2012 mitgeteilten erforderlichen Nutzungsbeschränkungen, die mit dem Standort des vorhandenen Brunnens 3 zum ausgewiesenen

Bebauungsplan "Lärchenweg" in Verbindung stehen. Das betrifft die Nutzung von Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden sowie die festgesetzten Nutzungen, die näher als 50 m vom aktiven Brunnen entfernt liegen. Im nordwestlichen Teil der geplanten Erweiterung des Lärchenweges auf ca. 25 m Länge befindet sich ein Schmutzwasserpumpwerk (unterirdische Anlage). Der Steuerschrank und die vorhandenen Be- und Entlüftungen des Pumpwerkes sind im Rahmen der Erschließung so zu umzusetzen, dass Baufreiheit zur Erweiterung des Lärchenweges im ausreichenden Umfang gegeben ist.

*Abwägung: Vom Zweckverband werden die Belange des Trinkwasserschutzes vertreten. In 30 m und 50 m Entfernung liegen zwei Trinkwasserbrunnen zum bebaubaren Bereich des Allgemeinen Wohngebietes. Um die Nutzungseinschränkungen für das geplante Wohnen einschätzen zu können, wurden im Vorfeld die Schutzerfordernisse für den Trinkwasserschutz beim Zweckverband abgefragt. Für die Bebaubarkeit ergibt sich durch die Nähe zu den Brunnen und der Trinkwasserschutzzone II laut Zweckverband keine Einschränkung. Die Nutzung von Heizölanlagen wird im Geltungsbereich ausgeschlossen. Damit möchte die Gemeinde vorsorglich für den Trinkwasserschutz Sorge tragen.*

*Die Hinweise zu den vorhandenen Anlagen werden zu Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt. Gemäß der Stellungnahme der Wasserschutzbehörde des Landkreises ist im Einzugsbereich der aktiven Brunnen keine Trinkwasserschutzzone ausgewiesen. Das Grundwasser ist aber vor schädlichen Beeinträchtigungen zu schützen.*

*Innerhalb der angeregten 50m-Radien werden Erdwärmekollektoren und -sonden unzulässig sein. Außerhalb der 50m-Radien wird eine Tiefenbegrenzung für Erdwärmesonden von 50 m festgesetzt.*

Im Rahmen der weiteren Planung ist darüber hinaus erkannt worden, dass mit diesem Bebauungsplan Ausgleichsmaßnahme des angrenzenden Bebauungsplans „Siedlung Kunersdorfer Straße“ überplant werden und kompensationspflichtig sind. Zur Kompensation der Maßnahmen musste die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen insgesamt vergrößert und qualitativ aufgewertet werden.

**Die vorgebrachten Anregungen führten zu folgenden *Änderungen/ Ergänzungen der Planung:***

- Aufnahme einer textlichen Festsetzung zur Einschränkung von Erdwärmegewinnung im 50-m-Radius um die aktiven Brunnen
- Aufnahme einer textlichen Festsetzung zur Einschränkung von Heizölanlagen auf den Baugrundstücken
- Ergänzung der textlichen Festsetzung Nr. 7, um die Einschränkung der Verwendung auswaschbarer Materialien
- Es wurde ein Hinweis zur Bauzeitenregelung eingefügt
- Ergänzungen in dem Punkt Auswirkungen der Begründung hinsichtlich der Abwasseranschlüsse der Grundstücke
- Es wurde ein Hinweis zum Bodenschutz in die Planzeichnung aufgenommen
- Die Festsetzung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Siedlungswald“ wurde zugunsten einer Waldfestsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB geändert
- Das Kompensationserfordernis für die Waldfläche die in Wohnbaufläche umgenutzt wird, wird im Bebauungsplanverfahren geregelt
- Die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen wurde vergrößert und Pflanzqualität wurde erhöht.

*Die Hinweise bei der Erschließung und Bauausführung des Plangebietes von der Deutschen Telekom, dem Zentraldienst der Polizei, E.on edis, HSW Haveländische Stadtwerke GmbH, Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“, Landkreis Fachdienst Wasserwirtschaft/ Abfallwirtschaft/ Bodenschutz, der Unteren Bodenschutzbehörde, Untere Abfallwirtschaft, Fachdienst Technische Bauaufsicht I, Bereich Brandschutz, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung West (Belange der Wasserwirtschaft und Hydrologie) werden an den Vorhabenträger weiter geleitet.*

#### **5.4 Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat vom 22.04.2013 bis zum 24.05.2013 die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 04/2013 vom 10.04.2013 ortsüblich bekannt gegeben. Es haben sich ein Bürger und 5 Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange zur Planung geäußert.

#### **Zusammenfassung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung**

Ein **Bürger** äußerte sich, es wäre bislang keine Übernahme der Erschließungsanlage durch die Gemeinde erfolgt. Bei der Erschließung weiterer 7 Grundstücke müsse sich die entstandene Erschließungslast auf weitere 7 Flurstücke verteilen. Die entsprechende Freistellung der bisherigen Erschließungsschuldner von der entstandenen Kostenlast müsste als Auszahlungsbetrag im kommunalen Haushalt berücksichtigt werden und an die Vertragsparteien aus o. g. Vertrag bzw. dessen Rechtsnachfolger entsprechend ausgekehrt werden. Vor der geplanten Erweiterung der Erschließungsanlage, die zu einer baulichen Veränderung der vorhandenen Erschließungsanlage führt, sollte eine schriftliche Abstimmung und Vertragsanpassung bzw. der Abschluss des Erschließungsvertrages mit dem Bauträger erfolgen.

*Abwägung: Die Erschließungsanlage Lärchenweg wurde am 25.05.99 vom zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde im Beisein von 4 Vertretern der Baugemeinschaft übernommen. Das Protokoll/ Abnahmebescheinigung liegt der Gemeinde vor. Das Protokoll wurde von dem zuständigen Mitarbeiter der Bauverwaltung, dem zuständigen Mitarbeiter der TAN (jetzt Zweckverband) und einem Mitglied der Baugemeinschaft, sowie einem Mitglied der Baugemeinschaft unterzeichnet. Die Kosten für die Neuerschließung der zukünftigen Grundstücke übernimmt die Gemeinde. Es entstehen keine Kosten für die ansässigen Grundstückseigentümer. Für die genannten Forderungen gibt es keine gesetzliche oder vertragliche Grundlage. Der Einwand führt zu keiner Änderung des Bebauungsplans.*

Der Stromversorger **E.ON edis** teilt mit, dass die WAZV die vorhandene Zähleranschluss säule nicht betrachtet hat. Diese müsse ebenfalls um verlegt werden.

*Abwägung Der Gemeinde ist die vorhandene Zähleranschluss säule bekannt, auf die der Versorgungsträger e.on hinweist. Zur Abstimmung hat ein Vor-Ort Termin mit der WAZ stattgefunden. Es werden alle technischen Vorkehrungen getroffen, damit die Funktionstüchtigkeit durch die beabsichtigte Wohnentwicklung nicht beeinträchtigt wird. Der Einwand führt zu keiner Änderung des Bebauungsplans.*



**Die vorgebrachten Einwände/ Anregungen führten zu keiner *Änderung oder Ergänzung der Planung*.**

## **5.5 Wiederholte öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB**

Aus formalen Gründen wurde die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Lärchenweg“ vom 05.07.2013 bis 05.08.2013 wiederholt durchgeführt und im Amtsblatt Nr. 7/2013 vom 26.06.2013 veröffentlicht. Es ging eine Stellungnahme ein.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming teilt in einem Schreiben mit, dass die Stellungnahmen zum Bebauungsplan vom 14.11.2012 Gültigkeit behalten.

*Die Regionale Planungsgemeinschaft verweist in Ihrem Schreiben vom 14.11.2012 auf den sich in Aufstellung befindlichen Regionalplan. Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfes liegt innerhalb des für die Gemeinde Seddiner See ausgewiesenen Vorzugsraumes Siedlung nach Plan-satz 2.1.1 des Regionalplanentwurfs. Die Planung wird begrüßt und unterstützt. Sie kann dazu beitragen, die Tragfähigkeit der Versorgungseinrichtungen im Ortsteil Neuseddin zu festigen und zu verstärken. In Aufstellung befindliche Ziele und Grundsätze der Regionalplanung seien als sonstige Erfordernisse bei der Aufstellung von Bauleitplänen bzw. als öffentliche Belange bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben in der Abwägung bzw. bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 ROG).*

Alle Inhalte der Stellungnahme wurden im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB behandelt. Die Einwände haben zu keiner Änderung der Planung geführt.

## **6. Rechtsgrundlagen**

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004, (GVBl.I/04, [Nr. 16] S.350), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28])

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03])

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08 [Nr. 14], S.226, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, (Nr. 39))

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20],)

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, (Nr. 06) S. 137, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl. I/09, (Nr. 08), S.175, 184)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist

**Aufgestellt:** Seddiner See, August 2013